LICENCE 3 · SEMESTRE 5 · FICHE DE RÉVISION

Grands principes du procès interne et européen



Jean-Philippe Tricoit
MCF HDR · Université de Lille

Droit processuel

Conv. EDH · Charte UE · CPC · CPP

Fiche complète qui suit le plan exact du cours. **Partie 1** : les qualités du procès (accès au juge, qualités du juge et de la procédure, décision). **Partie 2** : la direction du procès (principes directeurs : qui lance le procès, qui en fixe l'objet, quelles garanties pendant l'instance). Pour chaque principe : **fondements → notion → conditions et limites → sanctions → arrêts clés**.

Définition | Texte | Jurisprudence | Exemple | Piège | À retenir

Sommaire

Introduction

- §1 Fonctions du procès · §2 Droit du procès · §3 Modèles de procès · §4 Sources

Première partie : les principes attachés aux qualités du procès

- Titre 1 : l'accès au juge
  - Ch. 1 Le droit d'accès au juge (civil, pénal) · Ch. 2 Le droit à un recours effectif (Conseil de l'Europe, UE) · Ch. 3 Le principe d'égalité
- Titre 2 : le déroulement de l'instance
  - Ch. 1 Les qualités du juge (indépendance, impartialité, séparation des autorités) · Ch. 2 Les qualités de la procédure (publicité, célérité, équité)
- Titre 3 : la décision du juge
  - Ch. 1 La motivation · Ch. 2 L'exécution

Seconde partie : les principes attachés à la direction du procès

- Titre 1 : l'introduction de l'instance
  - Ch. 1 La maîtrise de l'initiative (initiative des parties, saisine exclusive) · Ch. 2 La maîtrise de l'objet du litige
- Titre 2 : le déroulement de l'instance
  - Ch. 1 Les garanties des justiciables (droits, libertés) · Ch. 2 Les garanties applicables aux juges (prérogatives, devoirs)

Synthèse : arrêts et textes à connaître

INTRODUCTION

Le procès : notion, fonctions, droit, modèles, sources

Notion. Le mot vient du latin *processus*, de *procedere* : avancer, progresser. Le *Vocabulaire juridique* le définit comme un « litige soumis à un tribunal », une « contestation pendante devant une juridiction ». Le procès n'est pas un état mais un **mouvement ordonné vers une décision**, et le mot « procédure » a la même racine. C'est le mécanisme par lequel une société confie à une **autorité indépendante** le soin de trancher un litige selon des règles préétablies. Ce n'est ni une simple formalité ni une technique sans âme : il incarne une conception de la Justice et la place de l'individu dans la société.

§1 — Les fonctions du procès

① Paix sociale

Le procès interdit la justice privée et la vengeance (il exclut la loi du Talion). L'État a le **monopole de la force légitime**, et la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire, clôt le conflit.

② Vérité

C'est un espace de recherche de la vérité factuelle et juridique, grâce au **contradictoire**. Le but est une décision juste : réparer les victimes et prononcer une sanction proportionnée.

③ Réalité (création du droit)

La règle passe de l'**abstrait au concret**. Le juge interprète, et la jurisprudence comble les vides et adapte le droit.

④ Symbolique et pédagogie

Il est rendu « au nom du peuple » : c'est un **rituel** à valeur d'exemple. Au pénal, il a une dimension thérapeutique : reconnaissance de la victime, responsabilisation du condamné. C'est le « théâtre du droit ».

§2 — Le droit du procès : trois disciplines voisines

Points communs : elles relèvent toutes du droit de la procédure, c'est-à-dire des règles pour résoudre un litige par l'intervention d'un juge. Elles rendent effectifs les droits substantiels et partagent des principes directeurs (contradictoire, publicité, impartialité, procès équitable, délai raisonnable). C'est un droit « **sanctionnateur** » ou « réalisateur », **formaliste** et largement **impératif**.

Discipline	Contenu	Perspective

Procédure civile	Formalités et actes du procès civil (demande, instruction, jugement, voies de recours) : les règles techniques du CPC	Opérationnelle : la « marche à suivre »
Droit judiciaire privé	La procédure civile, plus l'organisation judiciaire, l'action en justice et (selon certains) les voies d'exécution	Réalisation contentieuse des droits subjectifs et théorie du procès civil. Double dimension : intérêts individuels et service public de la justice
Droit processuel	Droit **commun** du procès, transversal aux procès civil, pénal et administratif, nourri par les droits fondamentaux	Transversale et comparative : théorie générale du procès (droit au juge, contradiction, célérité)

§3 — Les modèles de procès

	Modèle accusatoire (*adversarial*)	Modèle inquisitoire (*inquisitorial*)
Idée	Le procès est une **affaire privée** entre deux adversaires à armes égales	La justice est une fonction d'**intérêt général** et de souveraineté
Initiative	Les parties	Les pouvoirs publics (monopole du parquet sur l'action publique)
Juge	**Passif et neutre**, juge-arbitre, il ne cherche pas les preuves	**Actif** : il dirige l'instruction, ordonne des expertises, auditionne, cherche à charge et à décharge
Procédure	**Publique, orale, contradictoire**	**Secrète, écrite** (un dossier), contradictoire
Preuve	**Libre**, à la charge des parties	**Légale** : modes de preuve encadrés par la loi
Où ?	Pays de *common law* (États-Unis, Royaume-Uni)	Pays de droit civil (Europe continentale)

À SOULIGNER

Aucun modèle n'existe à l'état pur. La France a un **modèle mixte** qui emprunte à l'un ou à l'autre selon les besoins.

- **Asie** (Chine, Japon, Corée) : sous l'influence du confucianisme, on privilégie l'**harmonie (*he*)**. Le recours au juge est réprouvé ; l'idéal est le *wu song* (société sans procès). On préfère les rites (*li*) à la loi stricte (*fa*), et les modes amiables dominent.
- **Afrique** : justice coutumière restaurative et communautaire (chefs, anciens), procédure orale et participative, pluralisme juridique, juridictions *gacaca* au Rwanda. La **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples** (Banjul, adoptée à Nairobi en juin 1981, en vigueur le 21 oct. 1986), art. 7, garantit le droit d'être entendu : saisir les juridictions, présomption d'innocence, défense, délai raisonnable et juridiction impartiale, légalité des délits et des peines, personnalité de la peine.

§4 — Les sources du procès

▸ Sources constitutionnelles

On tend vers un **droit constitutionnel processuel**. Il repose sur l'**art. 64 C. 1958** (indépendance de l'autorité judiciaire), l'**art. 16 DDHC** (droit au recours effectif, valeur constitutionnelle) et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

▸ Sources internationales

- **DUDH 1948** : art. 8 (recours effectif), 9 (pas d'arrestation arbitraire), **10** (cause entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial), 11 (présomption d'innocence, procès public ; non-rétroactivité).
- **PIDCP, art. 14** (traduction contraignante de la DUDH) : égalité devant les tribunaux ; procès équitable et public, avec huis clos possible ; présomption d'innocence ; garanties de l'accusé (information, temps de préparation, être jugé sans retard excessif, défenseur, témoins, interprète, droit de ne pas s'auto-incriminer) ; double degré ; indemnisation de l'erreur judiciaire ; *non bis in idem*.
- **Procès pénaux internationaux** : Tribunal de **Nuremberg** (accord de Londres du 8 août 1945) et Tribunal de **Tokyo** (1946).

▸ Conseil de l'Europe

- Accès à la justice et entraide : Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977), Convention sur l'information sur le droit étranger (1968).
- **Convention pour la protection de la profession d'avocat** (ouverte à la signature en 2025) : c'est le premier traité contraignant sur la liberté, la sécurité et le secret professionnel des avocats.
- Matière pénale : Convention d'entraide judiciaire (1959 ; commissions rogatoires, visioconférence), Convention sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970).
- **Conv. EDH, art. 6** : c'est le fondement emblématique (texte ci-dessous). La jurisprudence de la Cour EDH a développé l'indépendance, l'impartialité (objective et subjective), le contradictoire, l'égalité des armes, la publicité, le délai raisonnable et la motivation.
- *Soft law* : la **CEPEJ** (créée fin 2002 ; Charte éthique européenne sur l'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires, e-justice) et le **CCJE** (avis n° 1 de 2001, Magna Carta des juges, statut universel du juge de 2010).

> **ART. 6 CONV. EDH (EXTRAITS ESSENTIELS)**
>
> § 1 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue **équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable**, par un tribunal **indépendant et impartial, établi par la loi**, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de **caractère civil** ou du bien-fondé de toute **accusation en matière pénale**. Le jugement doit être rendu publiquement, mais la presse et le public peuvent être exclus (moralité, ordre public, sécurité nationale, mineurs, vie privée, intérêts de la justice).
> § 2 : Présomption d'innocence.
> § 3 : Droits de l'accusé : (a) être informé de l'accusation, (b) avoir le temps et les facilités de préparer sa défense, (c) se défendre seul ou avec l'avocat de son choix, ou un avocat d'office gratuit, (d) interroger les témoins, (e) bénéficier gratuitement d'un interprète.

▸ Union européenne

- **Art. 2 TUE** : l'État de droit est une valeur commune. **Art. 19 § 1, al. 2 TUE** : les États prévoient les voies de recours nécessaires à une **protection juridictionnelle effective**. Cet article a un effet direct et impose aux juridictions nationales les garanties d'indépendance (CJUE, 27 févr. 2018, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses*, C-64/16 ; CJUE, 24 juin 2019, *Commission c/ Pologne*, C-619/18).
- **Charte des droits fondamentaux, titre VI « Justice »** : art. **47** (recours effectif et tribunal impartial, aide juridictionnelle), **48** (présomption d'innocence et droits de la défense), **49** (légalité et proportionnalité des délits et des peines, rétroactivité de la loi pénale plus douce), **50** (*non bis in idem*).
- **Droit dérivé civil** : directive 2003/8/CE (aide judiciaire transfrontalière), directive 2008/52/CE (médiation).
- **Droit dérivé pénal** : dir. 2010/64 (interprétation et traduction), 2012/13 (information), 2013/48 (accès à un avocat), 2016/343 (présomption d'innocence et droit d'assister à son procès), 2016/800 (enfants suspects), 2016/1919 (aide juridictionnelle).

▸ Droit français

Le **Code de procédure civile de 1806** (en vigueur le 1er janv. 1807), inspiré de l'ordonnance civile de 1667, était très formaliste. Il a été remplacé par le **nouveau CPC** (décrets de 1971 à 1975, dont le décret du 5 déc. 1975), qui pose les **principes directeurs** (art. 1 à 24) : principe dispositif, contradictoire, rôle du juge dans la direction de l'instance.

> **PLAN DU COURS**
>
> **Partie 1** : les principes attachés aux **qualités** du procès. **Partie 2** : les principes attachés à la **direction** du procès.

PREMIÈRE PARTIE

Les principes attachés aux qualités du procès

OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Les art. 12, 15 et 16 DDHC fondent l'objectif à valeur constitutionnelle de « **bonne administration de la justice** » (Cons. const., n° 2009-595 DC, 3 déc. 2009). Une justice bien administrée est « à la fois **accessible, sereine et efficace** » (H. Apchain).

T1 Les principes relatifs à l'accès au juge

Distinction. Le **droit d'accès au juge** et le **droit au recours** sont souvent réunis sous l'expression « droit à un recours juridictionnel effectif ».

- Le **Conseil constitutionnel** utilise cette formule globale, qu'il rattache à l'**art. 16 DDHC** : il ne doit pas être porté d'« **atteintes substantielles** » au droit d'exercer un recours effectif. Il a ainsi censuré un délai de forclusion de 4 mois pour contester des actes locaux (n° 96-373 DC du 9 avr. 1996, statut de la Polynésie française). Voir aussi n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 (action du ministre de l'Économie, art. L. 442-6 C. com.).
- La **Cour EDH** distingue plus nettement l'**accès au juge (art. 6 § 1)** et le **recours effectif (art. 13)**. Les deux se juxtaposent souvent : l'appel et le pourvoi sont à la fois un accès à une juridiction supérieure et un recours.
- Difficultés concrètes : engorgement, délais, complexité, aide juridictionnelle restrictive, forclusions rigoureuses, radiation du pourvoi pour non-exécution.

Chapitre 1 — Le droit d'accès au juge

CEDH, 21 FÉVR. 1975, GOLDER C/ ROYAUME-UNI

Arrêt fondateur. L'art. 6 § 1 ne se limite pas aux garanties de la procédure engagée : il implique le **droit d'accéder à un tribunal**. Sans possibilité d'introduire l'instance, les autres garanties resteraient lettre morte. « La prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux » : le droit d'accès est un « **élément inhérent** » à l'art. 6 § 1.

Ce droit **n'est pas absolu**. Les limitations sont admises si elles poursuivent un **but légitime**, sont **proportionnées** et n'atteignent pas la **substance même** du droit.

▸ Section 1 — Le droit d'accès au juge civil

1. Un accès concret et effectif, pas théorique ou illusoire (CEDH, GC, 5 avr. 2018, *Zubac c/ Croatie*, §§ 76-79). L'effectivité suppose une possibilité claire et concrète de contester une ingérence ou d'obtenir réparation (CEDH, 4 déc. 1995, *Bellet c/ France*, § 36).

- **Pas de formalisme excessif** (*Zubac*, § 98). Exemple : déclarer irrecevable un pourvoi pour une erreur formelle **rectifiée immédiatement** pénalise trop le plaideur (CEDH, 21 nov. 2024, *Suzette Justine c/ France*).
- **Diligence dans les notifications** (CEDH, 27 avr. 2017, *Schmidt c/ Lettonie*). Les délais de recours ne peuvent pas courir d'un événement qui échappe au plaideur (le dépôt au greffe, par exemple), mais seulement du moment où il peut connaître la décision intégrale (CEDH, 26 janv. 2017, *Ivanova et Ivashova c/ Russie*).
- **Droit à une solution** : l'absence injustifiée de décision ou une procédure pendante sans examen au fond équivaut à un **déni de justice** (CEDH, 21 nov. 2019, *Club nautique de Chalcidique « I Kelyfos » c/ Grèce*).

2. Les limitations : elles sont implicitement admises, notamment pour l'accès aux juridictions supérieures (*Zubac*, § 78), avec une marge d'appréciation de l'État. Elles doivent avoir un but légitime et rester proportionnées (CEDH, GC, 29 nov. 2016, *Paroisse gréco-catholique Lupeni c/ Roumanie*, § 89).

Obstacle	Position de la Cour EDH
Prescription et péremption	Le but légitime est la sécurité juridique. Mais l'application mécanique est disproportionnée si elle ignore un obstacle insurmontable : la latence de l'**amiante** rend l'action prescrite avant les symptômes (CEDH, 13 févr. 2024, *Jann-Zwicker et Jann c/ Suisse*). L'application rétroactive et imprévisible d'un nouveau critère de recevabilité est aussi une violation (CEDH, 26 mai 2020, *Gil Sanjuan c/ Espagne*).
Frais de justice	Une consignation ou des taxes prohibitives sans exemption possible violent le droit d'accès (CEDH, 19 juin 2001, *Kreuz c/ Pologne*). Si les frais non remboursables dépassent l'indemnité obtenue, la procédure devient illusoire (CEDH, 18 avr. 2024, *Moskalj c/ Croatie*).
Immunité des organisations internationales	Compatible s'il existe d'**autres voies raisonnables** (CEDH, GC, 18 févr. 1999, *Waite et Kennedy c/ Allemagne*). L'immunité de l'**ONU** pour des opérations du Conseil de sécurité ne viole pas la Convention, même sans recours alternatif (CEDH, déc., 11 juin 2013, *Mères de Srebrenica c/ Pays-Bas*).
Immunité des États	Proportionnée si elle est conforme au droit coutumier (CEDH, GC, 21 nov. 2001, *Al-Adsani c/ Royaume-Uni*). Elle peut être limitée pour les contrats de travail du personnel subalterne d'une ambassade, ressortissant ou résident de l'État du for (CEDH, GC, 23 mars 2010, *Cudak c/ Lituanie*). L'interdiction de la torture n'impose pas de lever l'immunité civile pour des actes commis hors du for (CEDH, 14 janv. 2014, *Jones c/ Royaume-Uni*).
Immunité parlementaire	Admise si elle est circonscrite à la fonction et s'il y a un **lien évident avec l'activité législative** (CEDH, 30 janv. 2003, *Cordova c/ Italie (n° 2)*).

3. La renonciation : l'arbitrage. Le recours à un juge privé (clause compromissoire, compromis) est admis : l'art. 6 § 1 ne s'oppose pas aux tribunaux arbitraux. Mais la renonciation doit être **libre, licite, entourée de garanties minimales et non équivoque**. La procédure arbitrale doit elle-même respecter l'indépendance, l'impartialité et l'équité. Si un **droit fondamental** est en cause, le contrôle étatique de la sentence doit être d'une **rigueur particulière** (CEDH, GC, 10 juill. 2025, *Semenya c/ Suisse* ; CEDH, 2 oct. 2018, *Mutu et Pechstein c/ Suisse*).

4. La situation de handicap (CASF, art. L. 114 et L. 114-1 : définition du handicap, solidarité nationale, accès aux droits fondamentaux).

CA AIX-EN-PROVENCE, 15 MAI 2009 — CÉCITÉ

Le juge doit rechercher si, **concrètement**, le demandeur aveugle a pu exercer son droit d'accès à un tribunal (faire appel) à réception des lettres recommandées. Faute de vérification par les services de la justice, il y a incertitude, et le **délai d'appel ne court pas**.

▸ Section 2 — Le droit d'accès au juge pénal

C'est le « frère jumeau » de l'accès au juge civil : toute personne (mis en cause, prévenu, accusé ou victime) doit pouvoir saisir effectivement une juridiction pénale. Fondements : l'art. 16 DDHC et l'art. 6 § 1 (*Golder*). Le droit n'est **pas plus absolu** qu'au civil (CEDH, 27 févr. 1980, *Deweer c/ Belgique* ; GC, 16 juill. 2009, *Kart c/ Turquie*). Limites : substance préservée, but légitime, proportionnalité (CEDH, 29 juill. 1998, *Guérin c/ France* ; GC, 29 juill. 1998, *Omar c/ France*).

LA « MISE EN ÉTAT » PRÉALABLE — POITRIMOL, GUÉRIN, OMAR, KHALFAOUI

L'**ancien art. 583 CPP** imposait au condamné à plus de 6 mois ferme, visé par un mandat d'arrêt, de se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'examen de son pourvoi. L'irrecevabilité automatique pour fuite ou insoumission est une **sanction disproportionnée** (CEDH, 23 nov. 1993, *Poitrimol c/ France* ; 29 juill. 1998, *Guérin*). Contraindre à se constituer prisonnier pour une décision non définitive impose une **charge excessive** (GC, 29 juill. 1998, *Omar* ; 14 déc. 1999, *Khalfaoui c/ France*). Résultat : l'art. 583 a été **abrogé**.

- À l'inverse, une **consignation** préalable pour contester une amende pour excès de vitesse est admise, car elle prévient les recours dilatoires (CEDH, déc., 30 juin 2009, *Schneider c/ France*).
- **Entraves des autorités** : la fausse promesse de remise de peine qui pousse à se désister de l'appel (CEDH, 16 sept. 2004, *Marpa Zeeland c/ Pays-Bas*) ; le défaut d'information sur un nouveau délai pour désigner un avocat (CEDH, 19 mai 2009, *Kulikowski c/ Pologne*) ; l'impossibilité de contester une sanction répressive devant un organe de **pleine juridiction** (CEDH, 4 avr. 2013, *Julius Kloiber c/ Autriche*).
- **Désengorgement** : les procédures simplifiées ou négociées (CRPC, amende forfaitaire délictuelle, composition pénale) sont valables, y compris le *plea bargaining* (CEDH, 29 avr. 2014, *Natsvlishvili et Togonidze c/ Géorgie*). La renonciation peut être **expresse ou tacite** (jugement par contumace : CEDH, GC, 1er mars 2006, *Sejdovic c/ Italie*). L'accusé qui perturbe l'audience peut être exclu (CEDH, 18 mai 2004, *Idalov c/ Russie*). Mais présumer retirée l'opposition d'un accusé qui ne comparaît pas viole l'art. 6 s'il avait **explicitement maintenu** sa demande d'examen au fond (CEDH, 11 déc. 2025, *Nejjar c/ Suisse*).

Droit français (CPP). L'action publique appartient au **ministère public**, selon le principe d'**opportunité des poursuites** (art. 40 CPP : le procureur reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner). Ce monopole est une limitation importante, mais la victime peut mettre en mouvement l'action publique par une **plainte avec constitution de partie civile** (art. 85 s.) ou par **citation directe**. Les délais de prescription, les conditions de recevabilité des nullités (art. 173 s. et 385) et les immunités peuvent aussi faire obstacle à l'accès au juge.

CEDH, GC, 12 FÉVR. 2004, PEREZ C/ FRANCE

L'art. 6 § 1 s'applique à la **constitution de partie civile** : elle équivaut à une demande d'indemnité au civil, même sans demande formelle de réparation.

CEDH, 7 SEPT. 2023, RUFFIN ET FAKIR C/ FRANCE — CJIP

La **convention judiciaire d'intérêt public** (art. 41-1-2 CPP) est conforme à la Convention, car elle **n'éteint pas l'action civile**. La victime qui refuse l'indemnisation proposée peut toujours saisir le juge civil.

Chapitre 2 — Le droit à un recours effectif

Il est **plus spécifique** que l'accès au juge : c'est la possibilité de faire **contrôler** une décision déjà prise ou une atteinte à un droit par une autorité indépendante et impartiale (annulation, réparation). Fondements : l'**art. 13 Conv. EDH** et l'art. 16 DDHC.

▸ Section 1 — Selon le droit du Conseil de l'Europe

ART. 13 CONV. EDH

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un **recours effectif devant une instance nationale**, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

PIÈGE

L'art. 13 **n'est pas autonome** : il doit être combiné avec un autre droit garanti par la Convention.

Conditions (appréciation *in concreto*) :

1. Un **« grief défendable »** : une allégation sérieuse et plausible. L'art. 13 ne garantit pas le droit de faire condamner des tiers ni la vengeance privée (CEDH, GC, 30 nov. 2004, *Öneryıldız c/ Turquie*, § 147).
2. Une **« instance nationale »**, qui n'est pas forcément une juridiction, mais qui doit être **indépendante** et avoir le pouvoir de rendre une décision **contraignante**.
3. Un recours **accessible, prompt** et capable d'apporter un **remède direct** : *préventif* (faire cesser la violation) ou *compensatoire* (réparer). L'effectivité ne garantit pas l'issue favorable.

CEDH, 15 OCT. 2026, ZAKUTNIY C/ UKRAINE

L'action civile indemnitaire pour conditions de détention inadéquates est un recours effectif. La fixation du montant relève du pouvoir des juges nationaux, et il n'y a ni plafond ni obstacle juridique. Les faibles montants accordés par le passé ne valent pas pour l'avenir : **pas de violation de l'art. 13**.

Obligations positives : l'État doit concevoir des voies de droit adaptées.

- **Surpopulation carcérale** : la France est condamnée faute de recours pour faire cesser des conditions de détention indignes (CEDH, 30 janv. 2020, *J.M.B. c/ France*), d'où la **loi n° 2021-403 du 8 avril**

2021 sur le respect de la dignité en détention.
- **Étranger exposé à l'art. 3** en cas de renvoi : le recours doit avoir un **effet suspensif de plein droit** (CEDH, 26 avr. 2007, *Gebremedhin c/ France*).

Limites :

- Les conditions de recevabilité (délais, intérêt à agir) sont légitimes, sauf **formalisme excessif** (CEDH, 3 nov. 2022, *Loste c/ France*).
- Il n'existe **pas de recours exigé contre une loi** ou une politique générale en tant que telle (CEDH, GC, 8 juill. 2005, *Roche c/ Royaume-Uni*).
- La **sécurité nationale** justifie de limiter l'accès aux documents classifiés, si un contrôle juridictionnel minimal subsiste (CEDH, GC, 20 juin 2002, *Al-Nashif c/ Bulgarie*).

▸ Section 2 — Selon le droit de l'Union européenne

- **Art. 47 de la Charte** : sa protection est **beaucoup plus vaste que l'art. 13**, car il **fusionne** le droit au recours et le droit à un procès équitable.
- Il s'agit d'abord d'un **principe général du droit de l'Union** (CJCE, 15 mai 1986, *Johnston* ; 15 oct. 1987, *Heylens* ; 3 déc. 1992, *Borelli*), issu des traditions constitutionnelles communes (CJUE, 17 mars 2011, *AJD Tuna*). Ses composantes : droits de la défense, droit d'être entendu, communication des motifs (*Heylens*), procès équitable et durée raisonnable (CJCE, 17 déc. 1998, *Baustahlgewebe*), contradictoire (CJCE, 22 avr. 1999, *Kernkraftwerke Lippe-Ems*).
- Il se combine avec l'**art. 19 § 1, al. 2 TUE** : le recours effectif implique une instance **indépendante**. Sur ce fondement, la CJUE censure les réformes nationales qui menacent l'indépendance des juges (*Associação Sindical dos Juízes Portugueses*, 2018). **L'indépendance est une condition de l'effectivité du recours.**

Chapitre 3 — Le principe d'égalité

- **Fondements** : DDHC (art. 1 et 6), Préambule de 1946, art. 1er C. 1958, et en droit de l'UE un PGD (« des situations comparables ne doivent pas être traitées différemment… sauf justification objective » : CJCE, 20 sept. 1988, *Espagne c/ Conseil* ; 17 avr. 1997, *EARL de Kerlast*), aujourd'hui aux art. 20 et 47 de la Charte.
- **Conception relative** (Conseil constitutionnel et Cour EDH) : traiter également les situations identiques. Des situations différentes peuvent recevoir des règles distinctes.
- **COJ, art. L. 111-2** : le service public de la justice assure un « **égal accès à la justice** ». Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

> **CONS. CONST., N° 75-56 DC DU 23 JUILL. 1975**
> L'**égalité devant la justice** a valeur constitutionnelle. Le Conseil a censuré la loi qui laissait au président du TGI le pouvoir **discrétionnaire**, sans recours, de décider si une affaire serait jugée par une formation collégiale ou par un juge unique.

- Le législateur peut toutefois prévoir des règles de procédure pénale **différentes** selon les faits, les situations et les personnes, si ces différences ne sont pas des discriminations injustifiées et si des **garanties égales** sont assurées, notamment pour les droits de la défense.

- **Gratuité** : la loi du 30 déc. 1977 a supprimé le timbre fiscal. Mais une contribution de **50 €** obligatoire avant toute saisine en matière civile et prud'homale (CGI, art. 1635 bis Q) a été jugée conforme (Cons. const., n° 2026-901 DC du 19 févr. 2026, loi de finances pour 2026).

À RETENIR — ACCÈS AU JUGE

- **Golder (1975)** : le droit d'accès est inhérent à l'art. 6 § 1. Il est **relatif** : but légitime, proportionnalité, substance préservée.
- Il doit être **concret et effectif** (Zubac), sans formalisme excessif. Obstacles contrôlés : prescription, frais, immunités. Renonciation possible par l'arbitrage, si elle est non équivoque et assortie de garanties (Semenya).
- Au pénal : abrogation de l'art. 583 CPP (Poitrimol, Omar) ; Perez (partie civile) ; Ruffin (CJIP).
- Art. 13 : non autonome, grief défendable, instance nationale, remède. Art. 47 de la Charte : plus large, il fusionne recours et procès équitable.
- Égalité devant la justice : DC 75-56 (juge unique discrétionnaire censuré).

T2 Les principes relatifs au déroulement de l'instance

Pour que la justice soit sereine, le **juge** et la **procédure** doivent avoir certaines qualités.

Chapitre 1 — Les qualités du juge

« La Justice est une vertu. » Dans l'office du juge, **l'indépendance n'a d'égale que l'impartialité**. Ces exigences s'imposent aussi au **médiateur** (loi du 8 févr. 1995, art. 21-2 : impartialité, compétence, indépendance, diligence) et à l'**arbitre** : elles sont « de l'essence même de la fonction arbitrale » (Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, *Telecom Italia*, n° 24-16.719).

Prévention : les incompatibilités (COJ)

- **L. 111-9** : un juge qui a connu de l'affaire en 1er ressort ne peut pas siéger en appel. Celui qui en a connu en 1er ou dernier ressort ne peut pas siéger en cassation.
- **L. 111-10** : conjoints, parents et alliés jusqu'au 3e degré ne peuvent pas être membres d'un même tribunal, sauf dispense. Aucune dispense s'il n'y a qu'une chambre ou si l'un est président ou chef du parquet. Ils ne peuvent **jamais siéger dans une même cause**.
- **L. 111-11** : le partenaire de PACS est assimilé au conjoint.

Exclusion : récusation, abstention, renvoi

- **L. 111-6** : causes de récusation (voir ci-dessous).
- **L. 111-7** : **abstention (déport)** : le juge qui suppose en lui une cause de récusation, ou qui estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer.
- **L. 111-8** : **renvoi (dépaysement)** à une autre juridiction pour suspicion légitime, sûreté publique ou causes de récusation contre plusieurs juges (au pénal : art. 662 à 667-1 CPP).

COJ, ART. L. 111-6 — 9 CAUSES DE RÉCUSATION

1° intérêt personnel du juge ou de son conjoint à la contestation ; 2° créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire d'une partie ; 3° parent ou allié d'une partie jusqu'au **4e degré** ; 4° procès passé ou en cours avec une partie ; 5° a déjà connu de l'affaire comme juge ou arbitre, ou a conseillé une partie ; 6° administre les biens d'une partie ; 7° lien de subordination ; 8° **amitié ou inimitié notoire** ; 9° conflit d'intérêts (art. 7-1 de l'ord. de 1958). Le ministère public **partie jointe** est récusable dans les mêmes cas.

▸ Section 1 — L'indépendance du juge

- **Tradition** : *Codex Iustinianus*, III.5.1 : « personne ne doit être son propre juge ni se faire justice soi-même ».
- **Fondements** : art. 6 § 1 Conv. EDH (CEDH, 28 juin 1984, *Campbell et Fell c/ Royaume-Uni* ; 25 févr. 1997, *Findlay c/ Royaume-Uni* ; 9 nov. 2006, *Sacilor-Lormines c/ France*) ; art. 16 DDHC (Cons. const., n° 2003-466 DC et n° 92-305 DC) ; **art. 64 C. 1958** ; ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958 (statut de la magistrature) ; COJ, art. L. 111-1 s.

NOTION

C'est la capacité du juge d'exercer ses fonctions **sans instructions, pressions ou influences extérieures**. Elle a deux versants : l'**indépendance interne** (contre l'influence indue venue de la magistrature elle-même) et l'**indépendance externe** (contre celle d'autres corps institutionnels).

Indépendance	Impartialité
Condition **organique et statutaire**	Exigence **comportementale et apparente**
Protège le **juge** contre les influences **externes**	Protège les **justiciables** contre les **préjugés** du juge
Un juge peut être impartial sans être indépendant, et inversement (CEDH, 1er oct. 1982, *Piersack* ; *Findlay* : cour martiale non indépendante à cause de ses liens hiérarchiques avec l'autorité de nomination, indépendamment de toute partialité personnelle).	

- **Indépendance organique** (statut : nomination, durée du mandat, garanties contre la révocation, **inamovibilité**) et **fonctionnelle** (exercice des fonctions : absence d'instructions, protection contre les pressions). La Cour EDH les examine cumulativement (*Campbell et Fell*).
- **Critères de la Cour EDH** : mode de désignation, durée du mandat, garanties contre les pressions, **apparence d'indépendance** aux yeux d'un **observateur raisonnable**. Un doute objectivement justifié suffit.
- Une **nomination par l'exécutif** n'est pas contraire en soi s'il y a inamovibilité et absence d'instructions (*Campbell et Fell*). Un **pouvoir disciplinaire** n'est pas attentatoire s'il est exercé par un organe lui-même indépendant (CEDH, 9 nov. 2021, *Xhoxhaj c/ Albanie*).
- *Sacilor-Lormines* : le cumul de fonctions consultatives et contentieuses par des membres du Conseil d'État dans des affaires liées peut porter atteinte à l'apparence d'indépendance. *Grzęda c/ Pologne* (CEDH, 15 mars 2022) : réformes judiciaires polonaises sanctionnées.
- **Arbitrage** : soumis à l'art. 6 § 1 (*Mutu et Pechstein*, 2018, sur le Tribunal arbitral du sport ; *Semenya*, 2025). La CJUE fait de même pour le TAS (CJUE, GC, 1er août 2025, *RFC Seraing c/ FIFA*, C-600/23).

Conséquences : un statut protecteur (inamovibilité des magistrats **du siège**) et le rôle central du **CSM** (nominations et discipline).

Sanctions :

- **Processuelles** : nullité de la décision (appel, cassation). Devant la Cour EDH : constat de violation, réexamen ou satisfaction équitable (**art. 41**), comme dans *Sacilor-Lormines* et *Grzęda*.
- **Responsabilité de l'État** pour fonctionnement défectueux du service de la justice (**COJ, art. L. 141-1**).
- **Disciplinaires** (ord. de 1958) : pour le **siège**, le CSM statue comme conseil de discipline et prononce la sanction. Pour le **parquet**, le CSM rend un avis motivé et le garde des Sceaux décide. Exemples : trop grande familiarité avec un fonctionnaire (avis P019, 1993) ; usage de sa qualité au profit d'un ami promoteur (S111, 2000) ; mise en examen pour trafic d'influence après des entretiens avec un prévenu (S125, 2003).

▸ Section 2 — L'impartialité du juge

- **Fondements** : art. 6 § 1 (*Piersack*, 1982 ; *De Cubber*, 1984 ; *Hauschildt c/ Danemark*, 1989 ; *Micallef c/ Malte*, 2009) ; art. 16 DDHC et 64 C. ; COJ, art. **L. 111-5** (impartialité garantie par le code, les dispositions particulières et les incompatibilités) ; CPC, art. 341 s. ; CPP, art. 668 s.

> **NOTION**
> C'est l'**absence de préjugé ou de parti pris** à l'égard des parties ou de l'objet du litige. L'indépendance est une condition **nécessaire mais non suffisante** de l'impartialité.

Impartialité subjective (personnelle)	Impartialité objective (fonctionnelle)
Conviction personnelle du juge. Elle est **présumée** jusqu'à la preuve d'un parti pris effectif, par des éléments concrets et convaincants (*Hauschildt*).	Les **apparences** : le tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout **doute légitime** d'un observateur raisonnable (*De Cubber*). « ***Justice must not only be done, it must also be seen to be done*** » (Lord Hewart).

La Cour EDH applique un **double test** (*Micallef*, 2009). Éléments pris en compte : composition de la juridiction, **fonctions antérieures** dans la même affaire, liens personnels, familiaux ou professionnels, **déclarations publiques**. La preuve d'une partialité réelle n'est pas exigée.

Violation	Pas de violation

Piersack : président d'assises qui avait dirigé la section du parquet saisie de l'affaire.
De Cubber : juge d'instruction siégeant au tribunal correctionnel.
Findlay : liens hiérarchiques dans une cour martiale.
Morice c/ France (CEDH, GC, 23 avr. 2015) : relations entre magistrats et déclarations publiques.
Cass. 2e civ., 23 sept. 2010 : une partie élue juge dans la juridiction.
Anna Poghosyan c/ Arménie (22 oct. 2026) : deux juges refusent de se récuser alors que le mari de la partie, avocat, est à l'origine de sanctions disciplinaires contre elles.

Micallef : un juge qui a connu de mesures provisoires peut siéger si les questions sont distinctes.
Hauschildt : avoir déjà jugé une affaire similaire ne suffit pas.
Cass. ass. plén., 6 nov. 1998 : avoir statué en **référé** sur une mesure conservatoire n'empêche pas, en soi, de juger au fond.
Berlusconi c/ Italie (22 oct. 2026) : l'interview d'un président de formation, technique et postérieure au prononcé, ne porte pas atteinte à l'impartialité. La plus grande discrétion reste exigée ; il est interdit de dévoiler les motifs avant leur publication (*Manole c/ Moldova*, 2023).

PRUD'HOMMES — CASS. SOC., 19 DÉC. 2003, HLM MON LOGIS

L'impartialité est assurée par la **composition paritaire** (salariés et employeurs élus), la prohibition du mandat impératif, le **juge départiteur** et les voies de recours. Qu'un conseiller appartienne au même syndicat qu'une partie ne remet pas en cause l'impartialité. En revanche, un conseiller ne peut pas assister ou représenter une partie devant son propre conseil (Cass. soc., 2 févr. 2005).

- **Conséquences** : obligation de se **déporter**. Les causes de récusation sont limitativement énumérées (CPC, art. 341 ; CPP, art. 668), mais **l'énumération légale n'épuise pas l'exigence d'impartialité** de l'art. 6 § 1 (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-15.726). Il existe aussi le **renvoi pour suspicion légitime** (CPC, art. 356 s. ; CPP, art. 662). S'y ajoutent les règles déontologiques (Recueil des obligations déontologiques du CSM).
- **Sanctions** : nullité, satisfaction équitable (*De Cubber*, *Morice*), responsabilité de l'État (L. 141-1 : faute lourde ou déni de justice, conditions assouplies pour les garanties fondamentales).

ÉCHELLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES (ORD. 1958, ART. 43 ET 45)

Blâme avec inscription au dossier → déplacement d'office → retrait de certaines fonctions (5 ans maximum) → interdiction d'exercer comme juge unique (10 ans maximum) → abaissement d'échelon → exclusion temporaire (2 ans maximum, avec privation de traitement) → **révocation** (et retrait de l'honorariat pour les honoraires).
Exemples : déplacement d'office d'une juge-commissaire liée à un dirigeant (CSM, S269, 21 nov. 2024 ; peu importe que les décisions soient fondées) ; procureur adjoint intervenu dans une procédure qui le concernait (avis P105, 12 nov. 2024) ; retrait de l'honorariat d'un président de bureau d'aide juridictionnelle qui avait accordé l'aide à une amie (S259, 18 janv. 2023).

▸ Section 3 — La séparation des autorités judiciaires

SÉPARATION DES POUVOIRS

Locke (*Second Treatise of Government*, 1690) : pouvoirs législatif, exécutif et fédératif, en mains distinctes. **Montesquieu** (*De l'esprit des lois*, 1748, XI, 6) : trois puissances ; « tout serait perdu si le même homme… exerçait ces trois pouvoirs » ; « **le pouvoir arrête le pouvoir** ». **Art. 16 DDHC** : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». La valeur constitutionnelle vient de la décision *Liberté d'association* (n° 71-44 DC, 16 juill. 1971). La Conv. EDH ne la consacre pas expressément, mais la Cour l'invoque (CEDH, GC, 28 mai 2002, *Stafford c/ Royaume-Uni*, sur le rôle du ministre de l'Intérieur ; *Moulin c/ France*, 2010). Cons. const., n° 86-224 DC du 23 janv. 1987 : PFRLR de compétence de la juridiction administrative pour annuler les actes de puissance publique.

La séparation des pouvoirs n'est pas la seule technique : il y a trois séparations internes.

Séparation	Contenu	Textes et arrêts
Poursuite / jugement	Un même magistrat ne peut pas, dans la même affaire, **poursuivre puis juger**. Le substitut qui a requis ou soutenu l'accusation ne peut pas siéger. La Cour de cassation sanctionne par la **nullité**.	Art. 16 DDHC, 64 C., art. préliminaire CPP, art. 253 CPP (assises). *Piersack*, *De Cubber* ; *Moulin c/ France* (CEDH, 23 nov. 2010) : **le parquet français n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'art. 5 § 3** ; *Kaya c/ Belgique* (22 janv. 2026) : cumul juge du fond / conseiller à la Cour de cassation. Débat sur le statut du parquet et sur la réforme de l'art. 65 C. (avis conforme du CSM ; projet d'août 2019).
Poursuite / investigation	Le parquet peut requérir l'ouverture d'une information (art. 80 CPP), mais le **juge d'instruction instruit librement, à charge et à décharge** (art. 81) et ne reçoit pas d'ordres du parquet. Limite : en enquête préliminaire ou de flagrance, le parquet dirige la police judiciaire.	L'art. 6 § 1 n'impose pas de séparation organique stricte. En pratique, **la quasi-totalité des enquêtes est menée par le parquet** et le juge d'instruction est marginalisé ; on débat de sa suppression au profit d'un modèle accusatoire contrôlé par le JLD. Cass. crim., 13 mai 2026 : le demandeur en nullité doit indiquer chaque acte à annuler par voie de conséquence.
Investigation / jugement	Le magistrat qui a **instruit** (mise en examen, expertises, perquisitions, détention) ne peut pas juger au fond. La règle vaut aussi pour le **JLD**.	**Art. 49 al. 2 CPP** (juge d'instruction, à peine de nullité) ; **art. 137-1 al. 3** (JLD). *De Cubber*. Cass. crim., 9 nov. 1995 : seule est interdite la participation au fond après avoir statué sur les **faits et charges** justifiant le renvoi (pas après une simple nullité). Cass. crim., 16 mai 2007 ; Cass. crim., **24 juin 2025** : le JLD ne peut pas juger, même s'il avait statué à l'égard d'**autres personnes** de la même procédure qui ne sont plus en cause en appel.

Chapitre 2 — Les qualités de la procédure

▸ Section 1 — La publicité de la procédure

Fondements : DUDH, art. 11 (« procès public ») ; PIDCP, art. 14 § 1 ; **Conv. EDH, art. 6 § 1**. Double garantie : **les débats** et **le jugement**.

§1 — La publicité des débats

- **Identité des magistrats** : le justiciable a le droit de connaître son juge. **Art. 454 CPC** : le jugement est rendu « au nom du peuple français » et indique la juridiction, le **nom des juges**, la date, le ministère public, le greffier, les parties, les avocats…
- **Sanction** : l'absence du nom des juges entraîne la **nullité** du jugement (CA Besançon, 7 déc. 2001 : les notes d'audience non signées ne réparent pas l'omission). Voir aussi CVV : la convocation précise les membres susceptibles de siéger (Cass. 1re civ., 27 juin 2018).
- **Pénal** : art. 400 CPP : audiences publiques ; **huis clos** possible si la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.
- **Administratif** : art. 10 CJA : nom des juges ; jugements mis à disposition gratuitement en ligne, avec **occultation** des noms des personnes physiques parties ou tiers.
- **Mineurs** : publication des débats interdite (anc. ord. 1945, art. 14 ; aujourd'hui le CJPM).
- **Open data** : loi du 7 oct. 2016 pour une République numérique ; **Judilibre** (Cour de cassation). **COJ, art. L. 111-13** : occultation des noms des parties et des tiers, mais **pas de ceux des magistrats et greffiers** (sauf risque pour leur sécurité ou leur vie privée). Le **profilage des juges est interdit** (évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques). L'USM réclame l'anonymisation systématique.

§2 — La publicité du jugement

- **Art. 451 CPC** : les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique (la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles). **Art. 306 CPP** (assises) et **400 CPP** (correctionnel) : le jugement sur le fond est **toujours** prononcé en audience publique. Art. 10 CJA : « les jugements sont publics ».
- **Intérêt** : préserver la **confiance** dans la justice ; la transparence sert le procès équitable (CEDH, 8 déc. 1983, *Axen c/ Allemagne* et *Pretto c/ Italie* ; 22 févr. 1984, *Sutter c/ Suisse*).

Contestations civiles	Contestations pénales

- La publicité protège contre une justice secrète (*Straume c/ Lettonie*, 2022). Elle n'est **pas absolue** (*De Tommaso c/ Italie*, GC, 2017) et s'apprécie sur l'ensemble de la procédure (*Axen*).
- Devant une juridiction unique, elle implique en principe une **audience orale** (*Göç c/ Turquie*, GC, 2002 ; *Fredin*), selon la nature des questions (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá*, 2018).
- C'est un **droit, pas une obligation** : on peut y **renoncer** de son plein gré, expressément ou tacitement, de façon **non équivoque**, sans heurter un intérêt public important (*Le Compte, Van Leuven et De Meyere*, 1981 ; *Albert et Le Compte*, 1983 ; *Håkansson et Sturesson*, 1990).
- Presse et public (*Diennet*, 1995 ; *Martinie*, GC, 2006) : le huis clos doit être strictement commandé par les circonstances (*Lorenzetti c/ Italie*, 2012). Un caractère hautement technique peut justifier l'absence de publicité.
- **Prononcé** : une lecture intégrale n'est pas obligatoire ; d'autres modalités sont possibles si elles permettent un contrôle effectif par le public (*Pretto*, *Axen*, *Moser*).
- Les deux aspects sont distincts : **débats publics** et **prononcé public** (*Sutter* ; *Tierce c/ Saint-Marin*, 2000). Le respect de l'un ne répare pas la violation de l'autre.
- La violation ne suppose pas de démontrer un préjudice : l'État doit établir que le huis clos était **strictement requis** (*Kilin c/ Russie*, 2021).
- Le procès public implique une **audience** (*Döry c/ Suède*), avec des exigences moindres hors du « noyau dur » du pénal (*Jussila c/ Finlande*, GC, 2006 : majorations d'impôts).
- **Présence de l'accusé** en 1re instance (*Hermi c/ Italie*, GC, 2006 ; *Sejdovic*). En appel, elle dépend du rôle de la juridiction : elle est nécessaire si celle-ci revoit les faits et la culpabilité (*Monnell et Morris*, 1987).
- **Condition** : le public peut connaître la date et le lieu, et le lieu est aisément accessible (*Riepan c/ Autriche*, 2000 : un procès en prison est possible avec des mesures compensatoires). La sécurité justifie rarement une exclusion totale. Il faut chercher la mesure la moins restrictive (*Mamaladze*, 2022) et motiver (*Chaushev*, 2016). Le huis clos est un **droit et non une obligation** pour les autorités (*Toeva*, 2004).
- **Prononcé** : le dépôt au greffe et la publication peuvent suffire (*Sutter*). Dissimuler entièrement une décision n'est jamais justifié ; une classification partielle est possible (*Raza c/ Bulgarie*, 2010).

▸ Section 2 — La célérité de la procédure

- **Fondements** : PIDCP, art. 14 § 3 c) (« sans retard injustifié ») ; **Conv. EDH, art. 6 § 1** (« dans un **délai raisonnable** ») ; Charte, art. 47 al. 2 ; art. préliminaire III CPP ; art. 3 CPC (le juge veille au bon déroulement de l'instance), combiné avec **COJ, art. L. 141-1** (responsabilité de l'État).

LES 4 CRITÈRES DE LA COUR EDH (APPRÉCIATION IN CONCRETO ET GLOBALE)

1. **La complexité de l'affaire** : nombreux inculpés, ramifications internationales, expertises lourdes.
2. **Le comportement du requérant** : les manœuvres dilatoires ne sont pas imputables à l'État.
3. **Le comportement des autorités** : la Cour traque les « temps morts » (magistrats, greffes, experts). Le **manque de moyens n'exonère jamais l'État**.
4. **L'enjeu du litige** pour le requérant : une « **célérité toute particulière** » est exigée dans certaines matières : conflits du travail, garde d'enfants, préjudice corporel grave, santé (CEDH, 6 mai 1981, *Buchholz c/ Allemagne* ; *Obermeier*, 1990 ; et pour les prud'hommes : *Delgado c/ France*, 2000 ; *Julien c/ France*, 2003 ; *Chaineux c/ France*, 2003).

Calcul : point de départ (*dies a quo*) au civil, **l'introduction de l'instance** ; au pénal, le moment où la personne est **mise en cause** (arrestation, inculpation, enquête la visant nommément). Point d'arrivée (*dies ad quem*) : il inclut les recours suprêmes et va **jusqu'à l'exécution effective**.

▸ Section 3 — L'équité de la procédure

- L'équité procède de l'idée de justice (CIJ, 24 févr. 1982, *Plateau continental Tunisie-Libye*). Aristote y voyait un correctif de la loi. Mais **le juge ne statue pas en équité** : art. 12 CPC, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit ». Il y a des exceptions historiques (enrichissement sans cause, Cass. req., 15 juin 1892).
- L'équité européenne est une **notion autonome** : elle permet de sanctionner un procès non équitable même si les garanties formelles de l'art. 6 ont été respectées. Trois critères : l'**ensemble de la procédure**, les **apparences**, l'**appréciation concrète**.
- Exemple : appliquer immédiatement de nouvelles règles procédurales aux instances en cours viole la sécurité juridique et le procès équitable (Cass. 2e civ., 20 mai 2021).

T3 Les principes relatifs à la décision du juge

Chapitre 1 — La motivation de la décision

DÉFINITION

La motivation est l'« ensemble des motifs d'un jugement » : les raisons de fait et de droit qui commandent la décision, exposées avant le dispositif. Elle a été introduite par la **loi des 16-24 août 1790**, en réaction contre les Parlements de l'Ancien Régime : « Dieu nous garde de l'équité des Parlements ».

▸ Section 1 — La valeur juridique de la motivation

- Elle évite l'**arbitraire** : « le silence est le père de l'arbitraire ».
- Elle a une fonction **pédagogique** : montrer aux parties qu'elles ont été entendues (CEDH, 8 nov. 2018, *Hôpital local Saint-Pierre d'Oléron c/ France*). Elle ne peut pas être lapidaire (CEDH, 29 mai 1997, *Georgiadis c/ Grèce*). Le juge doit préciser les notions légales imprécises (CEDH, 30 nov. 1987, *H. c/ Belgique*), en lien avec l'**art. 4 C. civ.** (déni de justice).
- Elle permet le **contrôle** par une juridiction supérieure et garantit les droits de la défense (N. Fricero).

PIÈGE

L'obligation de motiver **n'a pas valeur constitutionnelle** : elle n'a qu'une valeur **législative** (Cons. const., 3 nov. 1977, n° 77-101 L). Elle s'impose aussi aux administrations et aux institutions européennes (CJUE, 23 janv. 2025, *Neos* ; Cass. com., 20 déc. 2023, déclassement de pièces couvertes par le secret des affaires).

▸ Section 2 — La motivation en matière civile

> **ART. 455 CPC**
> Le jugement expose succinctement les prétentions et les moyens (un visa des conclusions daté est possible) ; **il doit être motivé** ; il énonce la décision sous forme de dispositif. Le décret n° 2026-683 du 27 juill. 2026 a ajouté un alinéa : dans le cadre de l'**art. 472**, la motivation résulte du constat que la demande est recevable et n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

- **Art. 472 CPC** : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Si l'acte a été délivré à personne, le juge peut, en 1re instance, faire droit à une demande recevable et non contraire à l'ordre public, sauf obligation de motivation spéciale.
- Est censuré le jugement qui statue sans analyser, même succinctement, les preuves, ni s'expliquer sur ses déductions (Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-27.204).

▸ Section 3 — La motivation en matière pénale

- La motivation est « **fille du procès équitable** » (art. 6 § 1). La Cour EDH elle-même doit motiver (art. 45 Conv. EDH). C'est aussi une composante de l'art. 47 de la Charte.
- **Peines correctionnelles** : art. 485 CPP (motifs et dispositif ; les motifs sont la base de la décision) ; **art. 485-1** : la motivation porte aussi sur le **choix de la peine** (art. 132-1 et 132-20 C. pén.), sauf peine obligatoire ou confiscation en valeur. Les obligations du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.

> **COUR D'ASSISES — CEDH, GC, 16 NOV. 2010, TAXQUET C/ BELGIQUE**
> Les arrêts d'assises **n'étaient pas motivés**. Après *Taxquet*, la **loi du 10 août 2011** a créé l'**art. 365-1 CPP**. D'abord limitée à la culpabilité (circulaire du 15 déc. 2011), la motivation porte aujourd'hui aussi sur le **choix de la peine** (voir Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC). Le président ou un assesseur rédige une **feuille de motivation** : les principaux éléments à charge pour chaque fait et les principaux éléments ayant convaincu pour la peine. En cas de complexité particulière, elle doit être déposée **au plus tard dans les 3 jours**.

- **Classement sans suite** : le décret n° 2026-907 du 30 sept. 2026 (art. D. 15-3-2 CPP) impose une motivation **individualisée et circonstanciée** pour certains crimes (meurtre ou assassinat d'un mineur ou en récidive, tortures et barbarie, violences sur un mineur de 15 ans avec mutilation, **viol**, traite et proxénétisme sur mineur).
- **Exécution provisoire de l'inéligibilité** : elle doit être motivée (Cons. const., n° 2025-1175 QPC, 5 déc. 2025).

Chapitre 2 — L'exécution de la décision du juge

▸ Section 1 — La reconnaissance du droit à l'exécution

- **Droit subjectif** : CPCE, art. **L. 111-1** : tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant et pratiquer des mesures conservatoires, sauf immunité d'exécution.

CEDH, 19 MARS 1997, HORNSBY C/ GRÈCE

Grand arrêt : le droit à un tribunal « **serait illusoire** si l'ordre juridique interne… permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante ». L'**exécution fait partie intégrante du « procès »** au sens de l'art. 6. C'est une approche « totale » du procès, de l'initiative jusqu'à l'exécution. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU l'admet aussi (2018, *Kuvvatali Mudorov c/ Tadjikistan*).

- **Valeur constitutionnelle** : d'abord implicite (n° 98-403 DC, 29 juill. 1998, loi contre les exclusions), puis expresse : « le droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles » prolonge le droit au recours effectif (n° 2015-455 QPC, 6 mars 2015).
- **UE** : protection timide (CJUE, 29 juill. 2019, *Torubarov*) ; la Commission ne peut pas refuser d'exécuter un arrêt (TPICE, 19 mars 1997, *Oliveira c/ Commission*).
- **Matière sociale** : l'exécution doit avoir lieu dans un délai raisonnable (CEDH, 20 déc. 2007, *Miclici c/ Roumanie*), notamment pour la **réintégration** d'un salarié : le sursis à exécution ne peut être utilisé que de façon raisonnable.

▸ Section 2 — L'étendue du droit à l'exécution

- **Extension** : à l'**exequatur** des jugements étrangers, notamment de divorce (*McDonald c/ France*, 2008 ; *Dinu c/ Roumanie et France*, 2008 ; *Hohenzollern c/ Roumanie*, 2010) ; au **refus injustifié du concours de la force publique** pour une expulsion (CEDH, 21 janv. 2010, *Barret et Sirjean c/ France* ; *R.P. c/ France*).
- **Actes extrajudiciaires** : actes notariés exécutoires, actes de conciliation (CEDH, 28 oct. 1998, *Pérez de Rada Cavanilles c/ Espagne*).
- **Limites** : le droit ne vaut que pour les décisions **« définitives et obligatoires »** (CEDH, 18 avr. 2002, *Ouzounis c/ Grèce* ; 20 nov. 2007, *Karanovic*). « Définitive » : qui tranche au fond (pas les mesures conservatoires). « Obligatoire » : qui n'est plus susceptible d'être infirmée en appel. Ce n'est pas le sens d'« exécutoire » au CPC.

À RETENIR — PARTIE 1

- **Indépendance** (organique et fonctionnelle, observateur raisonnable : *Campbell et Fell*, *Findlay*) ≠ **impartialité** (subjective présumée, objective par les apparences : *Piersack*, *De Cubber*, *Hauschildt*, *Micallef*, *Morice*).
- Récusation (L. 111-6, 9 causes), abstention (L. 111-7), renvoi (L. 111-8). L'énumération légale n'épuise pas l'art. 6 (Civ. 2e, 27 mai 2004).
- Séparations : poursuite / jugement (*Moulin* : le parquet n'est pas indépendant), poursuite / instruction, instruction / jugement (art. 49 et 137-1 CPP ; Crim., 24 juin 2025).
- Publicité des débats et du jugement (art. 454 et 451 CPC, 306 et 400 CPP) ; renonciation possible ; open data sans profilage.
- Délai raisonnable : 4 critères ; calcul jusqu'à l'exécution.
- Motivation : valeur législative seulement ; art. 455 CPC ; assises : *Taxquet* → art. 365-1 CPP.
- Exécution : *Hornsby* (partie intégrante du procès) ; décisions définitives et obligatoires (*Ouzounis*).

SECONDE PARTIE

Les principes attachés à la direction du procès

- **Principes directeurs du procès civil** : **CPC, art. 1 à 24**. Ce sont les règles fondamentales de la répartition des rôles entre le juge et les parties. Ils paraissent immémoriaux et ne sont que rarement reformulés ; la dernière fois, par le **décret n° 2025-660 du 18 juill. 2025**, qui a complété l'office conciliatoire du juge (voir G. Cornu ; H. Motulsky, décret du 9 sept. 1971).
- **COJ** : principes généraux (art. **L. 111-1 à L. 111-14**) et règles générales d'organisation (L. 121-1 à L. 125-2). Ce ne sont pas des principes mineurs : « rien n'est petit pour qui ne l'est pas », et ils sont de nature **législative**.
- **Procès administratif** : CJA, art. **L. 2 à L. 11**.
- **Procès pénal** : le CPP n'a pas de « principes directeurs » au sens du CPC, mais l'**article préliminaire** issu de la **loi Guigou du 15 juin 2000** en joue le rôle.

L'ARTICLE PRÉLIMINAIRE DU CPP (VERSION ACTUELLE) — LISTE À CONNAÎTRE

Procédure **équitable et contradictoire** · équilibre des droits des parties · **séparation** des autorités de poursuite et de jugement · mêmes règles pour les personnes dans des conditions semblables · information et garantie des droits des **victimes** · **présomption d'innocence** (prévention, réparation et répression de ses atteintes) · droit d'être informé des charges · droit à un défenseur · **interprète** et traduction des pièces essentielles · mesures de contrainte décidées ou contrôlées par l'autorité judiciaire, strictement nécessaires, proportionnées et respectueuses de la dignité · **délai raisonnable** · atteintes à la vie privée nécessaires et proportionnées · droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction · pas de condamnation sur le seul fondement de déclarations faites **sans avocat** · **droit de se taire**, notifié, et pas de condamnation sur le seul fondement de déclarations faites sans cette notification · **secret professionnel de la défense**.

RÉFORME : NOUVEAU CPP AU 1ER JANVIER 2029

L'**ordonnance n° 2025-1091 du 19 nov. 2025** réécrit entièrement le CPP. L'article préliminaire est remplacé par un **Titre préliminaire (art. L. 1 à L. 4)** et par une 1re partie « Dispositions générales » : Livre I, Principes généraux (droits fondamentaux des personnes suspectées ou poursuivies : présomption d'innocence L. 1111-1 s., droits de la défense L. 1112-1 s. ; libertés et dignité ; **impartialité** des autorités judiciaires : incompatibilités, dessaisissement, récusation ; QPC ; **justice restaurative**). Les principes sont plus clairs, mais ils ont un « effet catalogue » et une moindre portée évocatrice.

Nouvel article	Contenu
L. 1	Procédure équitable et contradictoire, équilibre des droits, **impartialité** et séparation poursuite / jugement, **dignité**, contrainte et vie privée nécessaires, proportionnées et sous contrôle judiciaire, secret de la défense, accès à la **justice restaurative**

L. 2	Droits des **victimes**, à tous les stades, y compris l'exécution des peines
L. 3	Pour la personne suspectée ou poursuivie : 1° présomption d'innocence ; 2° information sur les charges et avocat ; 3° information sur le droit de se taire ; 4° délai raisonnable ; 5° pas de condamnation sur la seule base de déclarations sans avocat ; 6° interprète et traduction. Mêmes règles pour des situations semblables
L. 4	Double examen de la condamnation, **individualisation** de la peine, exécution effective et rapide des peines

Le procès civil et le principe dispositif. Dans le procès civil, le juge oscille entre l'**action** (pouvoirs, art. 3), les **obligations** (art. 5, 12, 14), l'**attention** (art. 10), l'**abstention** (art. 7 et 24) et la **passivité** (art. 7). Les articles 1 à 13 répartissent les rôles : d'un côté l'**introduction** de l'instance, de l'autre son **déroulement**.

T1 Les principes gouvernant l'introduction de l'instance

Qui, du juge ou des parties, maîtrise l'**initiative** de l'instance et l'**objet** du litige ?

Chapitre 1 — La maîtrise de l'initiative de l'instance

▸ Section 1 — Le principe de l'initiative du litige des parties

> ART. 1ER CPC
>
> « **Seules les parties introduisent l'instance**, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la **liberté d'y mettre fin** avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. »

§1 — Les parties et l'introduction de l'instance

- C'est le **principe dispositif** dans son versant positif : le procès est la « **chose des parties** ». Adage : ***nemo judex sine actore*** (« pas de juge sans demandeur »).
- **Exemple** : le tribunal judiciaire ne peut pas, de lui-même, engager une action pour trouble anormal de voisinage contre un artisan bruyant. Il faut un acte introductif (assignation ou requête).
- **Versant négatif** : la liberté de **ne pas agir**. Nul ne peut être contraint d'agir. Le demandeur est maître du moment, de la juridiction (sous réserve de la compétence d'ordre public) et de ses demandes.
- **Tempéraments** (« hors les cas où la loi en dispose autrement ») : saisine d'office du juge ou action du ministère public comme partie principale, pour des impératifs supérieurs (ordre public, personnes vulnérables).

§2 — Les parties et l'extinction de l'instance

Ce que les parties ont noué librement, elles peuvent le dénouer : le lien d'instance n'est pas immuable.

A. Extinction par la volonté des parties

Mode	Régime

Désistement (art. 394 CPC : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande »)	**Désistement d'instance** : il éteint seulement le lien processuel. Le droit substantiel reste intact et une nouvelle action est possible (sous réserve de la prescription). Il doit être **accepté par le défendeur** si celui-ci a déjà présenté une défense au fond ou une demande reconventionnelle. **Désistement d'action** : renonciation **définitive** au droit d'agir.
Acquiescement (art. 408 s.)	Démarche du **défendeur**, qui accède aux prétentions adverses ou renonce aux voies de recours. L'acquiescement à la demande reconnaît son bien-fondé et éteint immédiatement l'instance.
Transaction (C. civ., art. 2044 et 2052)	Des concessions réciproques mettent fin à la contestation. Elle fait obstacle à toute action ayant le même objet. En cours d'instance, elle éteint de plein droit la procédure (CPC, art. 384). Les parties peuvent demander un **jugement d'expédient** qui donne force exécutoire à leur accord.

B. Extinction par la sanction des parties : art. 2 CPC : « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ». Elles ont un devoir de diligence, et les procédures « mortes » encombrent les rôles.

> **PÉREMPTION D'INSTANCE — ART. 386 CPC**
>
> « L'instance est périmée lorsque **aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans**. » Une diligence est un acte qui manifeste clairement la volonté de poursuivre (conclusions au fond, demande de fixation, signification d'une pièce). Elle est soulevée par une partie ou constatée d'office si la procédure exige des diligences des parties. Elle **ne supprime pas l'action**, mais **anéantit les actes** de la procédure périmée (art. 389).

- Sans délai imparti pour les diligences, le délai court à compter de la **connaissance effective** de ces diligences par les parties (Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, n° 22-23.185).
- **Diligence interruptive** : « l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance », appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).
- **Revirement** : **en appel**, la péremption **ne court plus** une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales qui leur incombent (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.475).

▸ Section 2 — Le principe de la saisine exclusive du juge par les parties

§1 — La prohibition de l'autosaisine du juge

- Adage romain : ***ne procedat judex ex officio***. L'autosaisine est suspecte, c'est un pouvoir sans fondement. Les justiciables sont « maîtres de leurs droits » et de leur procédure.
- **Conseil d'État** (rapport de 1991 sur la loi organique CSM) : « selon un principe constant du droit français une juridiction n'a pas le pouvoir de se saisir elle-même ».
- **Cour de cassation** (Cass. 2e civ., 29 nov. 1963) : les tribunaux « ne peuvent se saisir d'office, ni dépasser les limites du litige, telles que les parties l'ont fixées ».
- **Conseil constitutionnel** (n° 2013-352 QPC, 15 nov. 2013) : « en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire de sa propre initiative une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ».

- **Cour EDH** : elle ne se saisit pas d'office au fond (requête individuelle ou interétatique), **sauf mesures provisoires** (art. 39 du règlement, version du 15 sept. 2025 : risque imminent d'atteinte irréparable). Ces mesures sont exclues pour les litiges politiques ou électoraux (CEDH, ord., 8 juill. 2025, *Marine Le Pen c/ France*). La saisine *proprio motu* est rarissime : *Géorgie c/ Russie (II)*, 2008 ; *Arménie c/ Azerbaïdjan*, 2020 ; *Öcalan c/ Turquie*, 1999.
- **CJUE** : ce sont les parties qui ont l'initiative et circonscrivent l'objet (CJUE, 14 nov. 2017, *British Airways c/ Commission*). Le juge peut soulever d'office un **moyen d'ordre public** sans sortir du cadre du litige (CJUE, GC, 2 déc. 2009, *Commission c/ Irlande*), mais il ne peut pas **modifier les conclusions**.

Conformité de l'autosaisine au procès équitable :

- Cass. 1re civ., 13 nov. 1996 (Conseil de l'ordre des avocats de Lille) et 4 janv. 2005 : la faculté légale de se saisir d'office (notamment en matière disciplinaire) ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'indépendance et à l'impartialité.
- CE, 20 oct. 2000, n° 180122 : ce n'est pas contraire en soi, **mais** l'acte de saisine doit préciser les faits sans donner à penser qu'ils sont déjà établis ou déjà jugés répréhensibles. Le juge administratif est plus rigoureux.

§2 — La saisine d'office du juge (exceptions)

> **CEDH, 11 JUIN 2009, DUBUS C/ FRANCE**
> La Commission bancaire (aujourd'hui l'ACPR) s'autosaisissait. La Cour juge nécessaire d'**encadrer** ce pouvoir « de manière à ce que soit effacée l'impression que la culpabilité de la requérante a été établie dès le stade de l'ouverture de la procédure » : **violation de l'art. 6 § 1**. Le Conseil constitutionnel pose ensuite les conditions de l'autosaisine (n° 2012-286 QPC, 7 déc. 2012).

A. Procédures collectives : C. com., art. L. 631-15 II : pendant la période d'observation, le tribunal peut, **d'office**, ordonner la cessation partielle d'activité ou prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible. Pour le Conseil constitutionnel, ce faisant, le tribunal **ne se saisit pas d'une nouvelle instance** (n° 2014-399 QPC, 6 juin 2014).

B. Protection des mineurs

- **Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants** (25 janv. 1996), art. 8 : l'autorité judiciaire peut se saisir d'office si le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé. La France l'a ratifiée le 19 sept. 2007 (en vigueur le 1er janv. 2008). Matières désignées : exercice de l'autorité parentale, résidence, droit de visite, liens avec les tiers, assistance éducative.
- **Juge des enfants** : il peut se saisir d'office (Cass. 1re civ., 20 oct. 1987).
- **Art. 375 C. civ.** (assistance éducative) : si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si ses conditions d'éducation sont gravement compromises, des mesures peuvent être ordonnées à la requête des parents, du gardien, du tuteur, du mineur ou du parquet. « **Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.** » Le juge est souverain : il n'est pas tenu d'ordonner d'office l'audition de l'enfant (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022 ; 15 avr. 2026).
- **Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial** (CPC, art. 1200-2 s.) : saisine par les représentants légaux, l'allocataire, le procureur, ou le maire avec l'organisme payeur ; **saisine d'office à titre exceptionnel** (art. 1200-3). En pratique, c'est rare : le juge agit sur signalement (instituteur, médecin...).

- **Recours** : la décision du juge des tutelles de se saisir d'office relève de son pouvoir **discrétionnaire**, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est **pas susceptible de recours** (Cass. 1re civ., 23 juin 1987).

Chapitre 2 — La maîtrise de l'objet du litige

Les art. 4 et 5 CPC réservent l'objet du litige aux parties. Corollaire : l'**indisponibilité du litige pour le juge**.

▸ Section 1 — La maîtrise de l'objet du litige par les parties

> **ART. 4 CPC**
> « L'objet du litige est déterminé par les **prétentions respectives des parties.** Ces prétentions sont fixées par l'**acte introductif d'instance** et par les **conclusions en défense**. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des **demandes incidentes** lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un **lien suffisant.** »

- Le texte est inspiré de Gaius (IV, 52). Le juge est lié par l'objet tel qu'il résulte des **conclusions récapitulatives** : l'objet est **indisponible** pour lui, sans qu'il soit dénué de pouvoirs (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986).
- **Exemple** : méconnaît l'art. 4 la juridiction qui rejette une demande prétendument non chiffrée alors qu'elle l'est (Cass. soc., 3 févr. 2017).
- **Évolution** : l'objet n'est pas figé. Demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles s'il y a un lien suffisant (art. 4, 70, 325) ; demandes nouvelles en appel dans certains cas (art. 564 à 567).

▸ Section 2 — L'office du juge sur l'objet du litige

> **ART. 5 CPC**
> « Le juge doit se prononcer **sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.** » Il y a là une double obligation : d'**action** (statuer sur toutes les prétentions du dispositif des conclusions) et d'**abstention** (ne pas aller au-delà).

- **Indisponibilité**, et non immutabilité (Guinchard, Ferrand, Chainais). Le juge suit une chronologie : la demande **principale** d'abord ; si elle est accueillie, la demande **subsidiaire** devient sans objet ; si elle est rejetée, il statue sur la subsidiaire (Cass. ass. plén., 29 mai 2009 ; Cass. soc., 27 nov. 2019). Méconnaître l'objet du litige n'est pas un **excès de pouvoir** ouvrant un recours immédiat (Cass. com., 28 janv. 2014).

Vice	Définition	Exemple
Ultra petita	Le juge statue **au-delà** de la demande	Il alloue des indemnités d'expropriation alors que seule une emprise totale était demandée (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020)
Extra petita	Le juge statue **en dehors** de la demande	Il liquide définitivement les préjudices alors que des provisions étaient demandées (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004) ; il condamne un assureur contre lequel la victime ne demandait rien (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986)

Infra petita	Le juge **omet** de répondre à certaines prétentions	Fréquent dans les procès complexes : c'est une **omission de statuer**

Omission de statuer (art. 463 CPC)

La juridiction **complète son jugement** sans toucher à la chose jugée sur les autres chefs. La demande doit être faite **au plus tard un an** après le passage en force de chose jugée (ou après l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi), sur simple requête d'une partie ou requête commune. Le juge statue après avoir entendu ou appelé les parties. Sa décision ouvre les mêmes voies de recours que le jugement.

Déni de justice (art. 4 C. civ.)

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Il y a déni de justice quand les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état (**COJ, L. 141-3**). L'État est civilement responsable, avec un recours contre le juge. C'est aussi un délit : **C. pén., art. 434-7-1** (7 500 € d'amende et interdiction de fonctions publiques de 5 à 20 ans).

- **Qualification (art. 12 al. 2)** : le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes, sans s'arrêter à la dénomination des parties, sauf si celles-ci l'ont **lié par un accord exprès** sur des droits disponibles (art. 12 al. 3).
- **Requalification** : le juge doit être actif. Quand employeur et salarié admettent que le contrat est rompu mais s'imputent mutuellement la rupture, « il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable » (Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-13.069). La volonté des parties n'a pas d'emprise sur la qualification.
- **Art. 13** : le juge *peut* inviter les parties à fournir des explications de droit. C'est une faculté discrétionnaire (Cass. 1re civ., 4 déc. 1973).

T2 Les principes gouvernant le déroulement de l'instance

Il en résulte des **garanties procédurales de bonne justice**, qui s'appliquent aux justiciables et aux juges.

Chapitre 1 — Les garanties applicables aux justiciables

▸ Section 1 — Les droits du justiciable

§1 — Le droit de s'exprimer à l'occasion de la procédure

Fondements de la liberté d'expression : art. 11 DDHC et art. 10 Conv. EDH.

A. Le droit de ne pas s'exprimer (droit de se taire)

- Principe quasi universel : « le silence est d'or ». Arrêt ***Miranda v. Arizona*** (Cour suprême des États-Unis, 1966) : « vous avez le droit de garder le silence ; tout ce que vous direz pourra être utilisé ». Le droit de se taire protège contre une « coercition abusive » et évite les erreurs judiciaires (CEDH, 17 déc. 1996, *Saunders c/ Royaume-Uni*).

- **Cour EDH** : il est reconnu depuis ***Funcke c/ France* (25 févr. 1993)** (voir aussi *O'Halloran et Francis*, 2007). Il doit être **notifié**, y compris en **audition libre** (CEDH, 20 sept. 2022, *Merahi et Delahaye c/ France*). Contrôle en deux temps : y avait-il des raisons impérieuses de restreindre les droits ? La procédure était-elle équitable dans son ensemble ?
- **CJUE** (GC, 2 févr. 2021, C-481/19) : droit au silence en matière d'**abus de marché**.
- **Conseil constitutionnel** : fondement dans l'**art. 9 DDHC** ; « nul n'est tenu de s'accuser » (n° 2004-492 DC du 2 mars 2004) ; droit de se taire proclamé (n° **2016-594 QPC du 4 nov. 2016**) ; matière douanière (2011-214 QPC) ; concurrence (2016-552 QPC, *Brenntag*).

Notification du droit de se taire : OUI	NON
Professionnel poursuivi disciplinairement (Cons. const., **2023-1074 QPC du 8 déc. 2023**) ; magistrat (2024-1097 QPC) ; fonctionnaire (2024-1105 QPC) ; membre d'une chambre régionale des comptes (2024-1108 QPC) ; personne poursuivie devant la commission des sanctions de l'**AMF** (2025-1164 QPC du 26 sept. 2025, censure de l'art. L. 621-15 CMF) ; **usagers des universités** en procédure disciplinaire (CE, 9 mai 2025, n° 499277).	**Salarié de droit privé** lors de l'entretien préalable à un licenciement ou à une sanction (Cons. const., 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 sept. 2025) ; **enquête administrative préalable** dans la fonction publique, sauf procédure disciplinaire déjà engagée (CE, 19 déc. 2024) ; **visites et saisies de l'AMF** en phase d'enquête (Cons. const., 2025-1128 QPC du 21 mars 2025). Distinction selon la matière (loi ou règlement) : les sanctions de professions réglementées ou de particuliers non fonctionnaires relèvent du règlement ; les procédures des fonctionnaires, des autorités indépendantes (AMF, AdIC, CNIL) et le pénal relèvent de la loi (J.-H. Robert, sous 2026-1201 QPC).

B. La liberté d'expression des avocats

- **Immunité de plaidoirie** : loi du 29 juill. 1881, **art. 41** : ni le compte rendu fidèle et de bonne foi des débats, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu à une action en diffamation, injure ou outrage. Elle est soutenue par le Conseil constitutionnel (2019-817 QPC) et la Cour EDH (GC, 23 avr. 2015, *Morice c/ France*).
- **Hors du prétoire**, l'art. 41 ne protège pas, mais l'**art. 10 Conv. EDH** le fait. Cass. ass. plén., **16 déc. 2016** (n° 08-86.295, affaire *Morice*) : un avocat qui critique des magistrats sur un sujet d'intérêt général, avec une base factuelle suffisante, sans simple animosité personnelle, ne dépasse pas les limites admissibles.
- **Déontologie** (art. 3 du code de déontologie : dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modération, courtoisie...). Des propos à connotation raciale sur un jury « blanc » sont un manquement à la modération et à la délicatesse (Cass. 1re civ., 5 avr. 2012). Qualifier l'avocat général de « **traître génétique** » est une animosité personnelle, pas une critique : c'est un manquement à la délicatesse (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-30.193).
- **Perspectives** : la défense agressive se heurte à la protection contre la **victimisation secondaire** des victimes d'infractions sexuelles (art. 3 et 8 ; CEDH, 9 févr. 2021, *N.Ç. c/ Turquie*).
- **Convention du Conseil de l'Europe pour la protection de la profession d'avocat** (adoptée le 12 mars 2025, dite « Convention de Luxembourg »), art. 7 : droit d'informer le public sur les affaires de leurs clients (restrictions nécessaires seulement) et de participer au débat public sur l'État de droit et la justice.

§2 — Les droits de la défense

- **Notion** : au pénal, c'est l'« ensemble des garanties accordées à une personne mise en cause… pour lui permettre d'assurer la protection de ses intérêts tout au long du procès pénal ».
- **Nature prétorienne** : « la défense étant de **droit naturel**, personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre » (Civ., 7 mai 1828). Pour le Conseil d'État, c'est un PGD (CE, 5 mai 1944, *Dame veuve Trompier-Gravier*). Pour le Conseil constitutionnel, un **PFRLR** (76-70 DC du 2 déc. 1976) puis un « droit fondamental à caractère constitutionnel » (93-325 DC), rattaché à l'art. 16 DDHC.

> **CASS. ASS. PLÉN., 30 JUIN 1995**
> « La défense constitue pour toute personne un **droit fondamental à caractère constitutionnel**. Son caractère effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. »

- **Textes** : loi du 15 juin 2000 (art. préliminaire : droit à un défenseur) ; **nouveau CPP (2029)**, art. L. 1112-1 à L. 1112-4 :
  - **L. 1112-1** : les déclarations faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui ne peuvent pas être le **seul fondement** d'une condamnation criminelle ou délictuelle.
  - **L. 1112-2** : le droit de se taire est notifié avant tout recueil d'observations ou tout interrogatoire, y compris sur la personnalité ou pour une mesure de sûreté, lors de la première présentation. Il n'y a pas de condamnation sur le seul fondement de déclarations faites sans cette notification.
  - **L. 1112-3** : interprète jusqu'au terme de la procédure, y compris pour les entretiens avec l'avocat ; traduction des pièces essentielles, sauf renonciation expresse et éclairée ; traduction ou résumé oral à titre exceptionnel ; vérification de la compréhension du français en cas de doute.
  - **L. 1112-4** : **surdité** : interprète en langue des signes, personne qualifiée, dispositif technique ou écrit.
- **Supranational** : art. 6 § 3 b) et c) Conv. EDH (temps et facilités ; défenseur de son choix ou avocat d'office gratuit) ; la Cour EDH vérifie le caractère « concret et effectif ». Charte, art. 47 (se faire conseiller, défendre et représenter ; aide juridictionnelle) et art. 48 (droits de la défense).

§3 — La présomption d'innocence

- **Fondements** : DUDH, art. 11 ; PIDCP, art. 14 § 2 ; Conv. EDH, art. 6 § 2 ; Charte, art. 48 ; **art. 9 DDHC** (« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ») ; art. préliminaire CPP ; **art. 9-1 C. civ.**
- **Règle procédurale** : la **charge de la preuve pèse sur l'accusation** ; l'accusé n'a pas à prouver son innocence ; ***in dubio pro reo*** : le doute profite à l'accusé (relaxe, acquittement).
- Cons. const., 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026 : la présomption d'innocence interdit de **rouvrir un délai de prescription échu** en matière de diffamation (art. 65-2 de la loi de 1881 censuré), même après la mise hors de cause définitive de la personne diffamée.
- **Droit subjectif** (art. 9-1 C. civ.) : si une personne est présentée publiquement comme coupable avant toute condamnation, le juge peut, même en **référé**, prescrire des mesures (insertion d'une rectification, communiqué) aux frais du responsable, sans préjudice de la réparation. Répression pénale : publication d'une **image** (loi de 1881, art. 35 ter I) ou d'un **sondage** (35 ter II).

▸ Section 2 — Les libertés du justiciable (art. 18 et 19 CPC)

§1 — La liberté de se défendre

> **ART. 18 CPC**
>
> « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la **représentation est obligatoire**. » Voir aussi PIDCP 14 § 3 d), Conv. EDH 6 § 3, Charte 48, Statut de Rome art. 67, Convention interaméricaine art. 8.

> **LE PRINCIPE EST RÉDUIT « À PEAU DE CHAGRIN »**
>
> Les cas de représentation obligatoire sont si nombreux que le principe est presque renversé au profit de ses exceptions : les avocats ont un monopole de représentation et d'assistance.

Juridiction	Représentation par avocat
Tribunal judiciaire	Principe : obligatoire (CPC, art. 760). Obligatoire si l'enjeu dépasse **10 000 €** ou est indéterminé (art. 761), et dans les matières exclusives (état des personnes, filiation, successions…). Dispense si l'enjeu est ≤ 10 000 € ou si l'affaire relève du **juge des contentieux de la protection**. **JEX** : obligatoire au-delà de 10 000 € (R. 121-5 CPCE).
Cour d'appel	Procédure écrite avec représentation obligatoire (art. 899 ; constitution et déclaration d'appel par avocat à peine de nullité ou d'irrecevabilité : art. 901, 930-1). Dispenses pour les procédures orales prévues par un texte (surendettement, tutelles : art. 946).
Cour de cassation	Monopole des **avocats aux Conseils** (art. 973)
Tribunal de commerce	Avocat obligatoire (art. 853 al. 1), sauf litige ≤ 10 000 €, difficultés des entreprises (Livre VI C. com.) ou tenue du RCS
Cour d'assises	Défenseur obligatoire ; à défaut, désignation d'office par le président (CPP, art. 274 et 317)
Procédures pénales rapides ou négociées	Avocat obligatoire en comparution immédiate (396), comparution à délai différé (397-1-1) et **CRPC** (contreseing du PV d'accord : 495-8). Pour la transaction pénale, l'accord doit être libre et non équivoque, l'auteur pouvant être assisté de son avocat (CE, ass., 7 juill. 2006, *France Nature Environnement* ; CE, 24 mai 2017)
TA et CAA	Avocat obligatoire pour la plupart des recours de **plein contentieux** (sommes d'argent : R. 431-2, R. 811-7). Dispense pour le **REP**, le contentieux électoral, les emplois publics et les pensions (R. 431-3)
Conseil d'État	Avocat aux Conseils, sauf dispenses (REP contre un décret…) (R. 432-1 et 432-2)
Prud'hommes	Peuvent assister ou représenter (C. trav., R. 1453-2) : salariés ou employeurs de la même branche, **défenseurs syndicaux**, conjoint, partenaire de PACS ou concubin, avocats ; pour l'employeur, un membre de l'entreprise habilité. Pouvoir spécial si le représentant n'est pas avocat (et pouvoir de concilier devant le BCO). En **appel**, représentation obligatoire depuis le **décret du 20 mai 2016** (R. 1461-2), par avocat ou défenseur syndical (CA Versailles, 11 juill. 2019)

Pôle social du TJ	On peut se défendre soi-même. Peuvent aussi assister : conjoint, ascendant ou descendant, concubin ou partenaire de PACS, salarié ou employeur de la même profession, syndicats, employé d'un organisme de sécurité sociale, associations de mutilés ou d'usagers (plus de 5 ans). Pouvoir spécial si le représentant n'est pas avocat

- **On ne peut pas se choisir soi-même comme représentant** : le mandat de représentation suppose la dualité du représentant et du représenté. Un salarié défenseur syndical ne peut pas se représenter lui-même, et son appel est irrecevable (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 19-22.407). De même, un avocat partie à l'instance ne peut en principe pas se représenter (CE, 10 nov. 2025).
- Contester la qualité du représentant adverse doit se faire devant les juges du fond, pas pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. soc., 12 mars 1991).

§2 — La liberté de choisir son défenseur

> **ART. 19 CPC**
> « Les parties **choisissent librement leur défenseur** soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. »

- **Double représentation** (un même avocat pour plusieurs parties) : en cas de risque de contradiction d'intérêts, le juge peut seulement **attirer l'attention** des parties et les inviter à confirmer leur choix. Il ne peut pas les considérer comme non comparantes. Les manquements déontologiques n'entraînent pas la nullité de la représentation (CA Toulouse, 6 janv. 2010).
- **Impartialité** : le conseil de prud'hommes ne peut pas statuer quand le représentant d'une partie est le **président de la juridiction** (CA Toulouse, 24 avr. 2014).
- **Assurance de protection juridique** : le libre choix est protégé par la directive 87/344/CEE (art. 4), remplacée par **Solvabilité II** (dir. 2009/138/CE, art. 201 et exception à l'art. 202 pour certains contrats liés aux véhicules), transposée à l'**art. L. 127-3 C. assur.** : libre choix de l'avocat, y compris en cas de conflit d'intérêts avec l'assureur ; aucune clause contraire ; **l'assureur ne peut pas proposer un avocat sans demande écrite** de l'assuré. Extension : le libre choix vaut aussi pour les procédures amiables, notamment la **médiation** (CJUE, 14 mai 2020, *Orde van Vlaamse Balies*, C-667/18).

Chapitre 2 — Les garanties applicables aux juges

▸ Section 1 — Les prérogatives du juge

§1 — Le pouvoir d'entendre les parties

- **Art. 20 CPC** : « le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes ». Ce n'est **pas** la procédure de **comparution personnelle** (art. 184 à 198). L'audition d'une partie consignée au procès-verbal est régulière (Cass. soc., 24 janv. 1990, droit local d'Alsace-Moselle).
- Combiné avec l'art. 21, il favorise l'**amiable** : la CA de Versailles organise des échanges pour expliquer l'intérêt de la médiation (CA Versailles, 16 sept. 2026).

§2 — L'office de conciliation du juge

- L'ancien art. 21 (« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ») était tombé dans l'oubli : « la balance écartée au profit du glaive ». La conciliation est possible au fond et en référé (Cass. 1re civ., 27 févr. 1985).

- **Décret du 29 juill. 2023** : il crée l'**audience de règlement amiable (ARA)** (CPC, art. 1532 s.), qui vise la résolution amiable par la confrontation équilibrée des points de vue, l'évaluation des besoins et intérêts et la compréhension des principes juridiques (art. 1532-1).
- **Décret du 18 juill. 2025**, nouvel **art. 21** : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties **et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire**. » C'est un **principe de coopération** entre le juge et les parties : le juge oriente vers le MARD adapté et peut **enjoindre de rencontrer un médiateur** (circulaire du 19 juill. 2025).

§3 — Le respect dû à la justice

> **ART. 24 CPC**
> « Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, **même d'office**, des injonctions, **supprimer les écrits**, les déclarer **calomnieux**, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. »

- **Applications** : courriers calomnieux envers l'expert écartés (CA Paris, 25 août 2023) ; suppression de paragraphes excessifs et inconvenants envers un confrère (CA Caen, 24 janv. 2002) ; insinuation de prévarication d'un juge consulaire (CA Caen, 30 mai 2002). Voir aussi la cancellation des écrits injurieux (loi de 1881, art. 41 al. 4 ; Cass. 2e civ., 29 janv. 2015) et l'assignation discourtoise sanctionnée (T. com. Rouen, 2 nov. 1998, art. 855 CPC).
- **Mansuétude** : des propos excessifs entre frères dans une succession ne justifient pas la cancellation : « le débat judiciaire est coutumier de tels propos » (CA Grenoble, 10 janv. 2023).
- **Pénal** : **C. pén., art. 434-25** : jeter publiquement le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice, est puni de **6 mois et 7 500 €**. Cela ne vise pas les commentaires techniques ni les écrits tendant à la réformation, la cassation ou la révision (Cass. crim., 23 mai 2018).

§4 — Les justiciables non francophones

- **Art. 23 CPC** : « Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. »
- **Langue française** : ordonnance de **Villers-Cotterêts (1539)**, art. 111 : les actes de procédure sont rédigés en français ; **art. 2 al. 1 C.** : « la langue de la République est le français ». Tout avocat, même étranger, doit plaider en français devant les juridictions répressives (Cass. crim., 8 févr. 2012). Les débats ont lieu en français (Cass. crim., 15 déc. 1993, langue basque). L'usage du français s'impose aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public (Cons. const., n° 2006-541), comme le notaire adjudicataire d'Alsace-Moselle (Cass. 2e civ., 14 avr. 2022). Les particuliers n'ont pas droit à une autre langue, mais **les traductions ne sont pas interdites**.
- **Pièces en langue étrangère** : le juge peut souverainement écarter des pièces non traduites (Cass. 1re civ., 22 oct. 2009, documents en allemand ; Cass. com., 22 janv. 2002, en anglais). Au pénal, Villers-Cotterêts ne vise que les actes de procédure : le juge apprécie souverainement la force probante (Cass. crim., 14 juin 2001…).
- **UE** : un État ne peut pas réserver à ses seuls nationaux l'usage d'une autre langue que la langue officielle (l'allemand au Haut-Adige) : c'est une discrimination (CJUE, 27 mars 2014, *Grauel Rüffer c/ Pokorná*, C-322/13).
- **CE, 1er avr. 2022, n° 450613** : tout jugement est rédigé en français. Si une partie invoque un texte étranger, le juge le fait traduire si c'est utile et soumet la traduction au contradictoire. Citer un texte

étranger n'entache pas le jugement d'irrégularité s'il est traduit ou explicité en français.

§5 — La liberté d'expression des magistrats

- Elle est soumise à des **restrictions légitimes** : les magistrats doivent s'exprimer « de façon mesurée afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité… La parole du magistrat… engage… toute l'institution » (CEDH, GC, 23 avr. 2015, *Morice*).
- **Obligation de réserve** (ord. de 1958, **art. 10**) : toute délibération politique est interdite au corps judiciaire, ainsi que toute hostilité au principe ou à la forme du gouvernement républicain et toute démonstration politique incompatible avec la réserve. L'expression publique ne doit nuire ni à l'impartialité ni à l'indépendance. Les actions concertées qui entravent le fonctionnement des juridictions sont interdites.
- **Conciliation** : la réserve « ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme ». Critères de la Cour EDH : intérêt général du débat, pas de divulgation de secrets, pas d'intention cachée, objectivité du propos (une certaine exagération est tolérée).
- **Charte de déontologie des magistrats judiciaires (déc. 2025)** : prise de parole publique, activité syndicale, réseaux sociaux. Le chef de juridiction peut et parfois doit défendre publiquement un magistrat injustement attaqué (§ 194), par exemple lors des mises en cause médiatiques du procès des assistants parlementaires du FN (2025).

▸ Section 2 — Les devoirs du juge

§1 — L'égalité des armes

> **DÉFINITION (COUR EDH)**
> D'abord une « entière égalité de traitement » entre la défense et l'accusation (*Engel*, 1976), puis : « l'obligation d'offrir à chaque partie une **possibilité raisonnable de présenter sa cause**… dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de **net désavantage** par rapport à son adversaire » (CEDH, 27 oct. 1993, *Dombo Beheer c/ Pays-Bas* ; 22 févr. 1996, *Bulut c/ Autriche*). Les juridictions françaises s'y alignent (Cass. com., 2 févr. 2010 ; CE, 6 juin 2007, *Lemarinier*). C'est une notion distincte du contradictoire.

- **Champ matériel** : civil (*Feldbrugge*, 1986) et pénal (*Engel*), à tous les stades : appel (*Ben Naceur c/ France*, 2006), cassation (*Wynen c/ Belgique*, 2002).
- **Champ personnel** : entre les **parties** seulement. Les tiers sont exclus (le Défenseur des droits qui présente des observations : Cass. soc., 16 nov. 2010). L'**avocat général** est assimilé à une partie (*Borgers c/ Belgique*, 1991 au pénal ; *Vermeulen c/ Belgique*, 1996 au civil). Le **rapporteur public** n'est pas une partie (CE, 29 juill. 1998, *Esclatine*).
- Il faut un « **juste équilibre** ». Il n'y a pas de violation de l'égalité des armes quand **aucune** des parties n'a eu communication d'un moyen relevé d'office par la Cour de cassation : l'égalité est respectée, mais pas le contradictoire (CEDH, 13 oct. 2005, *Clinique des Acacias c/ France*).

§2 — Le principe de la contradiction

- **Fondements** : art. 6 § 1 Conv. EDH ; art. 47 Charte ; art. 16 DDHC ; **CPC, art. 14 à 17** ; CJA, art. L. 5 (instruction contradictoire, adaptée à l'urgence, au secret-défense et à la sécurité des personnes).
- **Nature** : PGD (CE, ass., 12 oct. 1979, *Rassemblement des nouveaux avocats de France*), valeur constitutionnelle (Cons. const., 13 nov. 1985), garanti par la Cour EDH. Il s'étend aux procédures de

l'**Autorité de la concurrence** (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011 et 22 déc. 2000).

> **CPC, ART. 14 À 17**
> **Art. 14 :** nulle partie ne peut être jugée sans avoir été **entendue ou appelée**.
> **Art. 15 :** les parties se font connaître mutuellement **en temps utile** leurs moyens de fait, leurs preuves et leurs moyens de droit.
> **Art. 16 :** al. 1 : le juge doit, **en toutes circonstances**, faire observer et observer lui-même la contradiction ; al. 2 : il ne peut retenir que les moyens, explications et documents dont les parties ont pu **débattre contradictoirement** ; al. 3 : il ne peut fonder sa décision sur un **moyen de droit relevé d'office** sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
> **Art. 17 :** si une mesure est ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un **recours approprié**.

- **Al. 2** : viole l'art. 16 l'arrêt fondé sur une pièce absente du bordereau et non visée dans les conclusions, sans demande d'explication (jurisprudence constante : Civ. 2e, 18 oct. 1963 ; Civ. 3e, 15 janv. 1976 ; Civ. 2e, 17 janv. 1985 et 23 oct. 1985).
- **Al. 3** : c'est un véritable **devoir**, strictement contrôlé. Il couvre les moyens de procédure relevés d'office : incompétence (Soc., 20 nov. 2003), irrecevabilité de l'appel (Civ. 2e, 18 janv. 2007), caducité de la déclaration d'appel (Civ. 2e, 27 juin 2013). Même en **matière gracieuse** (art. 26 : le juge peut retenir des faits non allégués), il doit recueillir les explications du requérant (Civ. 1re, 13 janv. 1993).
- **Moyens « dans la cause » (« dans le débat »)** : ce sont des arguments considérés comme implicitement contenus dans le dossier. La pratique a été condamnée par la Cour EDH (*Clinique des Acacias*, 2005) et semble abandonnée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 juill. 2018 ; 17 juin 2021).
- **Preuve** : les moyens retenus sont **présumés avoir été débattus contradictoirement**, y compris ceux relevés d'office en procédure sans représentation obligatoire (Civ. 2e, 6 mars 2003). C'est une présomption **simple** (art. 1354 C. civ.), mais la preuve contraire est difficile (Civ. 2e, 17 avr. 2008). **Limite** : en procédure orale, la présomption ne joue pas si la partie était **absente et dispensée de comparaître** ; le juge qui relève d'office une irrecevabilité sans l'inviter à s'expliquer viole la contradiction (Civ. 2e, 24 oct. 2024, n° 22-15.908).

§3 — La publicité des débats

- **Art. 22 CPC** : « Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. » C'est un PGD (CE, ass., 4 oct. 1974, *Dame David*) d'application générale (Cass. 1re civ., 15 juill. 1975). Il s'applique aux procédures **disciplinaires** (médecins ; avocats : décret de 1991, art. 194, chambre du conseil possible à la demande d'une partie ou pour l'intimité de la vie privée), au **contentieux électoral** (Civ. 2e, 3 mai 2007) et aux **soins psychiatriques sans consentement** (Civ. 1re, 6 déc. 2023 : violation si rien n'établit le respect de la publicité).
- **Exceptions** : elles doivent être expressément prévues. Certaines matières **inversent** le principe :
  - **Procédures collectives** (C. com., L. 662-3) : chambre du conseil en principe ; publicité de droit après l'ouverture si le débiteur, un mandataire, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public la demande ; mais les débats sur les **sanctions** (responsabilité pour insuffisance d'actif) sont publics. La nullité pour défaut de publicité doit être soulevée avant la clôture des débats (art. 446 CPC ; Cass. com., 18 mai 2022).
  - **Assistance éducative** : appel jugé en chambre du conseil (CPC, art. 1193).

- **Pénal** : **art. 306 CPP** (assises) : débats publics, sauf danger pour l'ordre ou les mœurs. Pour un viol, des tortures et actes de barbarie avec agression sexuelle, la traite ou le proxénétisme aggravé, le **huis clos est de droit si la victime partie civile le demande** ; dans les autres cas, il ne peut être ordonné que si la victime ne s'y oppose pas. **L'arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique.**
- **Champ** : la publicité n'est requise que devant la juridiction qui statue **au fond** sur l'action publique, pas pour les **mesures de sûreté** (débat devant le JLD sur la détention provisoire : Cons. const., 2025-1173 QPC du 7 nov. 2025). La chambre de l'instruction n'est pas une juridiction de jugement (Cass. crim., 3 avr. 2024).
- **Mineurs** (CJPM, L. 12-3) : publicité restreinte ; le débat devant le JLD a lieu en audience de cabinet. La présence d'un **stagiaire** remet en cause la confidentialité (Cass. crim., 26 mars 2025), mais pas celle de magistrats (Cass. crim., 22 juin 1994).
- **Lieux de justice** : le Barreau de Paris s'oppose à une salle d'audience dans la prison de Fleury-Mérogis pour le narcotrafic, au nom de la publicité (juin 2026).

§4 — Les justiciables malentendants

- **Fondements** : Convention relative aux droits des personnes handicapées, **art. 13** (accès effectif à la justice, aménagements procéduraux, formation des personnels) ; décret du 20 août 2004 (en vigueur le 1er janv. 2005).
- **Art. 23-1 CPC** : si une partie est atteinte de **surdité**, le juge désigne, par une **ordonnance non susceptible de recours**, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou une personne qualifiée. Il peut recourir à tout dispositif technique. **Exception (al. 2)** : la partie peut comparaître avec une personne de son choix capable d'assurer la communication.
- **Loi du 11 févr. 2005, art. 76** : devant toutes les juridictions, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication **de son choix**, **aux frais de l'État**. Elle prévoit aussi des aides techniques pour les déficients **visuels** et un accompagnement des personnes **aphasiques**. La cécité ou le handicap moteur n'ont pas de principe directeur dédié (Cass. 1re civ., 27 mars 2024). Les frais d'interprète sont inclus dans les frais de justice (art. R. 93 CPP).
- **Limite** : le droit à un interprète n'est prévu qu'**au pénal** par le CPP et l'art. 6 § 3 Conv. EDH. Au civil, il n'a pas de garantie fondamentale spéciale, contrairement au Canada (Charte canadienne, art. 14), à Maurice ou à l'Afrique du Sud.
- **Sanction** : le contradictoire et les droits de la défense impliquent qu'un justiciable sourd puisse venir à l'audience avec une personne ou un dispositif adapté ; à défaut, le jugement est **annulé** (CE, 15 mars 2019, n° 414751).

À RETENIR — PARTIE 2

- **Art. 1 CPC** : les parties introduisent et éteignent l'instance (désistement, acquiescement, transaction ; péremption de 2 ans, art. 386).
- Prohibition de l'autosaisine (*ne procedat judex ex officio*, 2013-352 QPC) ; exceptions encadrées (*Dubus*, 2012-286 QPC ; L. 631-15 C. com. ; art. 375 C. civ.).
- **Art. 4 et 5** : objet fixé par les prétentions ; ultra, extra, infra petita ; omission de statuer (art. 463, 1 an) ; déni de justice (art. 4 C. civ.) ; qualification (art. 12).
- Droit de se taire (*Funcke*, 2016-594 QPC, extension disciplinaire en 2023) ; immunité de plaidoirie (art. 41, loi de 1881) ; droits de la défense (ass. plén. 1995) ; présomption d'innocence (art. 9 DDHC, 9-1 C. civ.).
- Art. 18 et 19 CPC : se défendre seul (sauf représentation obligatoire, seuil de 10 000 €) ; libre choix du défenseur (L. 127-3 C. assur.).
- Juge : entendre (art. 20), concilier et orienter vers le mode adapté (art. 21, 2025), faire respecter la justice (art. 24), interprète (art. 23 et 23-1), réserve (ord. 1958, art. 10).
- Égalité des armes (*Dombo Beheer*) ≠ contradiction (art. 14 à 17, art. 16 al. 3 : moyen relevé d'office).

SYNTHÈSE

Les arrêts et textes à connaître par cœur

Principe	Arrêts de la Cour EDH et de la CJUE	Droit interne
Accès au juge	Golder 1975 ; Zubac 2018 ; Bellet 1995 ; Waite et Kennedy ; Cudak ; Semenya 2025	Art. 16 DDHC ; 96-373 DC
Accès au juge pénal	Poitrimol 1993 ; Guérin ; Omar 1998 ; Perez 2004 ; Ruffin 2023	Abrogation de l'art. 583 CPP ; art. 40 et 85 CPP
Recours effectif	Art. 13 ; Öneryıldız ; J.M.B. 2020 ; Gebremedhin 2007 ; Associação Sindical 2018	Loi du 8 avr. 2021 (dignité en détention)
Égalité	Espagne c/ Conseil 1988	75-56 DC ; COJ L. 111-2
Indépendance	Campbell et Fell 1984 ; Findlay 1997 ; Sacilor-Lormines 2006 ; Grzęda 2022	Art. 64 C. ; ord. 1958 ; CSM
Impartialité	Piersack 1982 ; De Cubber 1984 ; Hauschildt 1989 ; Micallef 2009 ; Morice 2015	COJ L. 111-5 à 111-8 ; Civ. 2e, 27 mai 2004 ; Ass. plén., 6 nov. 1998
Séparation des fonctions	Moulin 2010 ; Stafford 2002	Art. 49 et 137-1 CPP ; Crim., 24 juin 2025
Publicité	Axen et Pretto 1983 ; Sutter 1984 ; Riepan 2000 ; Jussila 2006 ; Martinie 2006	Art. 22, 451, 454 CPC ; 306 et 400 CPP ; COJ L. 111-13
Délai raisonnable	4 critères ; Buchholz 1981 ; Delgado 2000	COJ L. 141-1
Motivation	Taxquet 2010 ; Georgiadis 1997	Art. 455 CPC ; 485-1 et 365-1 CPP ; valeur législative (77-101 L)
Exécution	Hornsby 1997 ; Ouzounis 2002	L. 111-1 CPCE ; 2015-455 QPC
Autosaisine	Dubus 2009 ; art. 39 du règlement CEDH	Art. 1 CPC ; 2013-352 QPC ; 2012-286 QPC
Objet du litige	British Airways 2017	Art. 4, 5, 12, 463 CPC ; art. 4 C. civ.
Droit de se taire	Funcke 1993 ; Saunders 1996 ; Merahi 2022	2016-594 QPC ; 2023-1074 QPC
Défense et présomption d'innocence	Art. 6 § 2 et § 3	Ass. plén., 30 juin 1995 ; art. 9 DDHC ; 9-1 C. civ.
Égalité des armes et contradiction	Dombo Beheer 1993 ; Borgers 1991 ; Clinique des Acacias 2005	Art. 14 à 17 CPC ; Civ. 2e, 24 oct. 2024

Fiche réalisée à partir du cours de M. Jean-Philippe Tricoit (Université de Lille), pour réviser personnellement. Le cours fait foi : en cas de doute, reviens au support officiel.